

深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务（项目名称）

投标文件

（第一册 商务投标文件（公示版））

投标人：公诚管理咨询有限公司

2024年11月25日

电子签章和电子签名扉页

关于电子签章和电子签名的声明函

致招标人：广东深博福田科技发展有限公司

我方就本投标文件关于电子签章和电子签名的声明如下：

1. 根据《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》（惠公易函(2020)78号）、《关于建设工程项目启动电子签名(签章)功能的通知》（惠公易函(2019)37号）及《关于启用建设工程招标投标交易平台个人电子签名功能的通知》（惠公易函(2023)54号）的规定。如我方在上传电子投标文件截止前仍未到惠州市公共资源交易中心办理电子签名及电子签章的，由此产生的一切后果由我方自行承担。

2. 我方的投标文件编制完成后，按规定完成电子签章和法定代表人电子签名后，在《招标日程安排表》确定的网上提交投标文件截止时间前通过惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台提交。否则由此产生的一切后果由我方自行承担。

3. 我方在本扉页中下列地方完成的电子签名、电子签章即代表我方对投标文件全部承诺内容的认可和确定。

特此声明！

投标人（或牵头人）：公诚管理咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

注：若为联合体投标的，由联合体牵头人进行电子签章和电子签名即可。

目 录

标前页	1
一、投标函	2
二、价格部分	3
三、法定代表人证明书及授权委托书	4
(一) 法定代表人证明书	4
(二) 授权委托书	5
四、联合体协议书（如有）	6
五、投标保证金	7
(一) 投标保证金回单	7
(二) 惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测	8
六、资格审查资料	9
(一) 投标人基本情况表	9
1.营业执照等资质证书	11
2.投标回执	19
(二) 拟委任的主要人员汇总表	20
1、项目负责人-刘波-相关证明材料	21
2、技术负责人-彭小刚-相关证明材料	56
3、质量负责人-练春燕-相关证明材料	75
4、造价负责人-李向明-相关证明材料	78
5.信用承诺书	119
(三) 拟投入本项目主要人员简历表	124
1、项目负责人-刘波	124
2、技术负责人-彭小刚	125
3、质量负责人-练春燕	126

4、造价负责人-李向明	127
(四) 类似业绩情况表	128
七、信用承诺书	132
八、其他资料	137
(一) 企业荣誉	137
1.投标人获奖情况	137
2.中国建设监理协会 AAA 信用证书	145
3.中国建设工程造价管理协会 AAA 信用证书	145
4.中信银行资信证明	146
(二) 管理体系	147

标前页

投标人：公诚管理咨询有限公司
项目负责人： 姓名：刘波 性别：男 执业资格：注册监理工程师 证书编号：00877712
代建服务工期：合同签订之日起至本项目工程完成竣工结算及保修期结束，并完成合同中招标人委托或要求的所有工作之日止。
质量要求：竣工验收达到合格标准。
投标有效期：自建设工程招投标交易平台招标公告的《招标日程安排表》载明的投标（网上报价）截止之日起算 60 日历天。
投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。
权利义务：符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“代建服务合同格式与主要条款”中的实质性要求和条件。

日期：2024 年 11 月 25 日

一、投标函

广东深博福田科技发展有限公司（招标人名称）：

我方已仔细研究了深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务（项目名称）招标文件的全部内容，我方针对该项目的代建服务投标下浮率（大写）百分之壹拾贰点零零，小写 12.00%，即（人民币）（大写）叁佰贰拾伍万陆仟元整（小写：3256000.00 元）的投标总报价。

我方的投标文件包括下列内容：

- 1、招标文件中要求的投标文件；
- 2、金额为伍万元的投标保证金；
- 3、其他资料。

据此函，我司兹宣布同意如下：

- 1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件(如有)及有关附件。
- 2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的相关人员完成本项目的全部相关工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按合同约定工期内完成代建任务并提供相应的后续服务。
- 3、我方承诺所提交的投标文件在 60 日历天(从开标之日算起)内有效，在此期间内本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。
- 4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我方的合同文件的组成部分。
- 5、我方在此郑重承诺:我方将按招标人的要求提供优质的服务。
- 6、无（其他补充说明）。

地址: 广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-911 房

邮政编码: 510610

电话: 020-38844311

传真: 020-38844313

2024 年 11 月 25 日

注:代建服务报价下浮率须>00.00%(投标人请以暂定价 370.00 万元为基准价填报下浮率):
投标报价下浮率须保留两位小数，不在此范围内的投标报价作废标处理。按照下浮率换算成金额后，与投标下浮率不一致的，以投标下浮率为准。

二、价格部分

序号	内容	投标报价
1	深博(福田)产业园(一期)建设项目代建服务	代建服务投标下浮率: (大写): 百分之 <u>壹拾贰点零零</u> (小写): <u>12.00%</u> 代建服务投标金额: (大写): 人民币 <u>叁佰贰拾伍万陆仟元整</u> (小写): ¥ <u>3256000.00。</u>

注:1、投标下浮率须大于 0.00%(不含 0.00%), 投标下浮率保留两位小数。
投标人的投标下浮率未保留两位小数以及不按范围报价的按否决投标处理。

2、投标下浮率书写样式举例:若下浮率为 35.00%, 则大写为“百分之叁拾伍点零零, 小写为“35.00%”。(数字大写:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾)。

三、法定代表人证明书及授权委托书

（一）法定代表人证明书

投标人名称：公诚管理咨询有限公司

姓名：陈伟峰 性别：男 年龄：51 职务：总经理

系公诚管理咨询有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

2024年11月25日



注:若为联合体的,由联合体牵头人提供本证明即可,此处投标人名称填牵头人单位的名称。

（二）授权委托书

本人陈伟峰（姓名）系公诚管理咨询有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托朱祺（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签发之日起一年内有效。

附：被授权代表身份证扫描件。

2024 年 11 月 25 日



注:1. 法定代表人亲自参加投标的，则无需提交“授权委托书”
2. 若为联合体投标的，此处投标人名称填牵头人单位的名称，授权委托书由联合体牵头人填写。

四、联合体协议书（如有）

我公司为非联合体投标，本项不涉及。

五、投标保证金

如采用转账、汇款形式的，投标人应在此提供银行转账凭证扫描件或网页截图；

如采用电子银行保函的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载的电子保函；

如采用电子保证保险的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载的电子保单。

说明:投标保证金以惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台检测是否有效为准。

(一) 投标保证金回单



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2024-11-11 15:48:33

付款人	名称	公诚管理咨询有限公司	收款人	名称	惠州市公共资源交易中心博罗分中心
	账号	7443900182600025162		账号	80020000013752979
	开户行名	中信银行广州花园支行		开户行名	广东博罗农村商业银行股份有限公司
	开户行号	744390		开户行号	314595200016
币种及金额：		人民币伍万元整RMB50,000.00			
其他信息	摘要或附言：241100210TX0101011223#四分付深博产业园投标保证金				
	回单专用章 5117E91174A6E383				

核心流水号：SCM71712694546

页数：1/1

此回单以客户真实交易为依据，可通过中信银行网站(<http://www.citicbank.com/commen/login/>)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

(二) 惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测

资金转账	电子保函	电子保证保险								
缴纳信息										
工程编号	惠公易建博罗【2024】101	项目名称	深博（博田）产业园（一期）建设项目代建服务							
招标文件规定的 投标保证金金额	50,000.00 元	缴纳投标保证金 (到账) 截止时间	2024-11-26 09:30							
投标人名称	公诚管理咨询有限公司									
企业基本账号	7443900182600025162	分支机构银行账号								
收款账号(子账号)	80020000013752979	收款银行	广东博罗农村商业银行股份有限公司							
子账号总金额	50,000.00 元	子账号无效金额	0.00 元							
子账号有效金额	50,000.00 元	是否有效	✔							
缴纳记录										
排序	收款账号(子账号)	交易日期	交易时间	到账时间	到账金额	转账银行	户名	付款人账号	是否有效	备注
1	80020000013752979	2024-11-11	16:21:00	2024-11-11 16:06:28	50,000.00	中信银行(广州)有限公司广州花园支行	公诚管理咨询有限公司	7443900182600025162	✔	正常

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称	公诚管理咨询有限公司		
注册地址	广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-911 房 (仅限办公)	邮政编码	510610
成立日期	2000 年 3 月 1 日	工程技术人数	8494 人
联系方式	联系人：朱祺 联系电话：1392833****		
法定代表人	姓名：陈伟峰 技术职称：高级工程师		
技术负责人	姓名：张鹏 技术职称：高级工程师		
资质等级	工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信证书		
经营范围	生态资源监测;计量技术服务;环境保护监测;工程造价咨询业务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;安全咨询服务;采购代理服务;承接档案服务外包;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;劳务服务（不含劳务派遣）;企业管理咨询;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;认证咨询;软件开发;软件外包服务;软件销售;社会经济咨询服务;社会稳定风险评估;市场营销策划;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;招投标代理服务;政府采购代理服务;咨询策划服务;室内环境检测;认证服务;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;检验检测服务;辐射监测;安全生产检验检测;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;拍卖业务		
基本情况简介：公诚管理咨询有限公司（原广东公诚通信建设监理有限公司）成立于二〇〇〇年三月，是中国通信服务股份有限公司（上市代号：0552.HK）旗下广东省通信产业服务有限公司的专业子公司，中国通信企业协会通信设计施工专业委员会监理工作部副主任委员单位。公司已构建了一条完整的贯穿于项目建设全过程的业务链条，公司主营业务包括通信工程监理、信息系统工程监理、建筑工程监理、招标代理、项目管理咨询、造价咨询以及资产处置等，尤其可为建设单位提供高智能、高技术含量的工程项目监理咨询服务。			
目前，公司具有工程监理综合资质，工程招标代理机构甲级、政府采购代理甲级、工程造价咨询乙级、工程咨询丙级等多个资质和证书，多次获得“全国先进监理企业”称号，并通过了 AMT 国际认证有限公司 ISO9001:2008 质量管理体系认证、OHSMS18001 职业健康安全体系、ISO14001 环境管理体系认证。迄今为止，公司已累计监理了 100000 多个单项工程，工程合格率为 100%，优良率为 95%以上。凭着良好的业绩和信誉，公诚咨询得到广大业主和社会各界的充分肯定和高度评价。在工程监理、项目管理、工程咨询等诸多管理咨询领域取得 25 项知识产权认证。每年约有 80 个工程获得国家级、省级各类奖项，获奖率行业排名第一。			
公司的发展日新月异，现已发展成为国内规模最大、实力最强、专业覆盖面最广的信息网络建设管理咨询企业。业务区域已遍及广东、山西、上海、云南、江苏、山东、河北、湖南、宁夏、吉			

林、湖北、浙江、四川、辽宁、海南、江西、黑龙江、青海、新疆、广西等二十多个省市自治区以及港澳特别行政区。在做好国内工程建设管理咨询的同时，公司放眼世界，努力开拓国外市场，目前已为亚洲孟加拉国和非洲安哥拉国家通信网建设工程提供了监理咨询服务，积累了丰富的国际监理咨询经验，公诚咨询的品牌优势正日益凸显。

注：若为联合体的，各成员分别填写本表。后附相关证明材料。

1.营业执照等资质证书



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



编号: S0612020017338G(10-1)

统一社会信用代码

91440000721197608E

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 公诚管理咨询有限公司

注册资本 壹亿伍仟万元(人民币)

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2000年03月01日

法定代表人 陈伟峰

住所 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房
(仅限办公)

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2024年07月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



公诚管理咨询有限公司 在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91440000721197608E

注册号:

法定代表人: 陈伟峰

登记机关: 广州市天河区市场监督管理局

成立日期: 2000年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440000721197608E

企业名称: 公诚管理咨询有限公司

注册号:

法定代表人: 陈伟峰

类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2000年03月01日

注册资本: 15000.000000万人民币

核准日期: 2024年07月12日

登记机关: 广州市天河区市场监督管理局

登记状态: 在营 (开业) 企业

住所: 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房 (仅限办公)

经营范围: 生态资源监测;计量技术服务;环境保护监测;工程造价咨询业务;工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;安全咨询服务;采购代理服务;承接档案服务外包;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;劳务服务 (不含劳务派遣);企业管理咨询;人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务);认证咨询;软件开发;软件外包服务;软件销售;社会经济咨询服务;社会稳定风险评估;市场营销策划;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);招投标代理服务;政府采购代理服务;咨询策划服务;室内环境检测;认证服务;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;检验检测服务;辐射监测;安全生产检验检测;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;拍卖业务

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2000年03月01日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省通信产业服务有限公司	企业法人	营业执照	91440000793478767H	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

基本存款账户信息

账户名称: 公诚管理咨询有限公司

账户号码: 7443900182600025162

开户银行: 中信银行广州花园支行

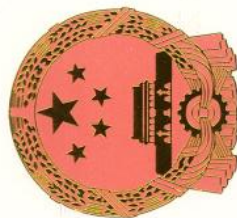
法定代表人:
(单位负责人) 陈伟峰

基本存款账户编号: J5810003597111

2022 年 01 月 20 日

中信银行广州花园支行

何健文 仝



工程 监 理 资 质 证 书

证书编号: E144017577

有效期: 至2028年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 公诚管理咨询有限公司
经济性质: 有限责任公司(法人独资)
资质等级: 工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 *****



企业名称	公诚管理咨询有限公司		
详细地址	广州市天河区中山大道西89号4楼9层908-911房（仅限办公）		
建立时间	2000年03月01日		
注册资本金	15000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440000721197608E		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144017577-8/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	陈伟峰	职务	法人代表
单位负责人	陈伟峰	职务	总经理
技术负责人	张鹏	职称或执业资格	高级工程师
备注:			

业务范围	工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
------	---



工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：公诚管理咨询有限公司

住所：广州市天河区中山大道西89号A栋9

层908-911房（仅限办公）

统一社会信用代码：91440000721197608E

法定代表人：陈伟峰

技术负责人：李涛

资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：电子、信息工程（含通信、广电、信息化）

证书编号：甲232022010291

有效期：2022年12月31日至2025年12月30日



证书查询

发证单位：中国工程咨询协会





工程咨询单位备案名录 > 工程咨询单位详情

工程咨询单位详情

基本信息

单位名称	注册地	咨询工程师（投资）人数	通信地址	备案时间
公诚管理咨询有限公司	广东	87	广州市天河区北路423号远晖大厦9楼	2018-02-12

联系人信息

联系人	电话
李大伟	020-38844319

专业和服务范围、非涉密咨询成果

咨询专业	规划咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询
电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	√	√	√	√
电力（含火电、水电、核电、新能源）	√	√	√	√
水利水电	√	√	√	√
生态建设和环境工程	√	√	√	√
公路	√	√	√	√
建筑	√	√	√	√
市政公用工程	√	√	√	√
农业、林业	√	√	√	√

关闭

2.投标回执

打印

返回

惠州市公共资源交易中心网上招投标平台

投标回执

投标人	公诚管理咨询有限公司							
报名时间	2024-11-05 15:31							
投标项目名称	深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务							
工程编号	惠公易建博罗【2024】101							
投标截止时间	2024-11-26 09:30							
项目组织机构明细表								
序号	姓名	岗位	职称	职位	执业资格	等级	专业	证书编号
联系人		朱祺			联系人电话		139283	
企业盖章确认								
盖章								



(二) 拟委任的主要人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	专业	现任职务及职称	执业资格	拟任本项目职务	备注
1	刘波	男	46	房屋建筑、市政公用	项目负责人/工程师	注册监理工程师	项目负责人	
2	彭小刚	男	54	房屋建筑、市政公用	项目技术负责人/工程师	注册监理工程师	技术负责人	
3	练春燕	女	44	机电工程	项目质量负责人/高级工程师	一级建造师	质量负责人	
4	李向明	男	45	安装工程	造价负责人/高级工程师	一级造价工程师	造价负责人	

注:1. 投标人应根据招标公告要求和招标项目的实际需要, 列出拟委任本项目的人员名单, 增派人员需在本表“备注”栏注明。

2. 相关证明材料按照第三章评标办法前附表 2.2.4(1) 商务文件评分标准要求提供(如有)。

1、项目负责人-刘波-相关证明材料

①工程建设类注册执业资格证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。 中华人民共和国住房和城乡建设部	中华人民共和国 注册监理工程师 注册执业证书  发证机关 证书编号：00877712
 注册号 44045317 姓名 刘波 性别 男 出生日期 1978 年 09 月 24 日	注册专业 房屋建筑工程 1. _____ 2. 电力工程 注册执业单位 公诚管理咨询有限公司 有效期至 2027 年 09 月 04 日 持证人签名 _____  发证日期 2024 年 09 月 05 日 注册专用章

②职称

姓 名	刘波	
性 别	男	
身份证号		四川省工程机械安全协会 工程技术中级职称评审委员会
专业名称	电力系统及其自动化	四川省经济和信息化 厅职称改革领导小组
资格名称	工程师	批准文号川经信职改办[2019]20号
		批准时间 2019-12-20

③身份证



④社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名			刘波			证件号码					
参保险种情况											
参保起止时间				单位				参保险种			
								养老	工伤	失业	
200906		-	201307		惠州市:广东邮电人才服务有限公司惠州分公司				50	50	50
201308		-	202410		惠州市:公诚管理咨询有限公司第四分公司				185	135	135
截止				2024-11-09 20:09				该参保人累计月数合计			
								实际缴费185个月,缓缴0个月	实际缴费185个月,缓缴0个月	实际缴费185个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

⑤合同关键页1-粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务

	CMCCTD-GD-202100384 合同编号【1】	
粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）		
甲方：_____<u>中国移动通信集团有限公司广东分公司</u>_____		
乙方：_____<u>公诚管理咨询有限公司</u>_____		
甲方合同编号：		
乙方合同编号：		
签订日期：<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>26</u> 日		
1 / 27		
曾文新		



第二节 专用合同条款

甲方：中国移动通信集团有限公司广东分公司

乙方：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一条：合同标的

1.1 服务名称：粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务。

1.2 服务范围：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

1.3 服务内容：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

第二条：合同执行期限

2.1 自本合同生效之日起至【2025年6月30日（合同有效期）】间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，采购本合同第一条约定的服务。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

2.2 双方约定按下述第（1）方式确认采购订单的法律效力：

（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。

（2）其他方式：

2.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后7日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

2.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第三条：合同金额

3.1 甲方根据本合同向乙方采购的服务的总价值（框架金额上限）不超过人民币



5,503,449.61元（大写伍佰伍拾万零叁仟肆佰肆拾玖元陆角壹分），不含税价格
5,191,933.59元，增值税率/征收率:6%，增值税税额:311,516.02元。具体以报
价清单标注的价格和订单累计采购数量进行结算。下单投资项目与占比如下表：

本合同关联6个投资项目，根据各项目实际需求下达订单，暂定各投资项目占比如下：

序号	投资项目名称	项目编码	下单金额占比
1	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（自用机楼）	T21032110DB1001	20%
2	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（自用机楼）	T21032110DC8016	27%
3	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期室外工程项目	T21032110DB7001	5%
4	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DB1003	13%
5	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DC8017	28%
6	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期外电施工项目	T21032110DC9001	7%

- 3.2 报价清单标注的价格及本条约定的总价已含税金等全部服务费用，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。
- 3.3 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购服务的金额上限，甲方不保证在约定期限内实际采购的服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。
- 3.4 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第四条：服务团队

- 4.1 乙方应组建至少包含【9】名成员的独立、固定的服务团队，提供服务团队成员的简历和相关证明文件。
- 4.2 乙方服务团队详情见附件2《服务人员名单》。
- 4.3 乙方服务团队由乙方自行管理，不与甲方构成任何劳动关系或劳动派遣关系。

第五条：甲方责任

- 5.1 合理安排乙方技术支撑服务人员的工作，对乙方人员给予必要的工作指引；



5.2 向乙方人员提供必要的项目资料，包括但不限于项目设计文件、可研文件、项目策划文件、最高限价文件等；

5.3 向乙方提供驻点人员办公场地（台式电脑、手提电脑、移动式存储器等办公设备由乙方自行解决）。

5.4 根据附件4《基建项目管理服务考核表》的要求对乙方的服务进行考核。

5.5 甲方有权根据项目实施过程的实际需要，对乙方委派的服务人员进行调整，由此而产生的服务费用调整按如下标准执行：

人员调整费用表

序号	任职人员职称	人员服务费用单价 (元/人/日，含税)	备注
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率	调增或调减人员均按此标准
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率	调增或调减人员均按此标准
3	初级专业技术职称	600×折扣率	调增或调减人员均按此标准

备注：

- ① 拥有数据中心项目管理经验（提供证明文件）且工作年限在15年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。
- ② 每月工作量按照实际出勤工作日计算。

甲方的人员调整计划应至少提前7天以书面形式通知乙方。由此而增加（或减少）的服务费用自人员到位的当月开始计算。

第六条：乙方责任

6.1 乙方应按附件2中所列之人员名单及要求组建项目管理服务团队，并按甲方要求提供项目管理支撑服务。除非甲方要求或许可，乙方不得变更服务团队人员，且附件2中的人

员不得兼任其他项目的管理支撑服务工作。在未经甲方同意的情况下，乙方擅自变更基建管理技术服务人员（简称服务人员，下同），或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方可扣除一定的违约金。违约金的计算公式为：乙方擅自变更的人数（或职称不合要求的人数） $\times$ 人员调整费用标准 $\times$ 变更（缺席）月数（不足1个月的按1个月计算）。如连续3个月出现乙方擅自变更服务人员，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。乙方须保证派出人员遵守甲方的相关管理规定；

6.2 若甲方需要乙方更换服务人员，甲方应至少提前7天通知乙方。乙方应在甲方所限定的期限内完成服务人员的更换工作，否则甲方可扣除违约金。违约金的具体计算公式为：甲方要求更换的服务人员数量 $\times$ 人员调整标准 $\times$ 未按时完成人员更换的月数。如甲方提出人员更换需求1个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。

6.3 乙方应保证项目管理工作的延续性，除甲方提出外，乙方不得调整项目管理支撑服务人员。因情况特殊确需调整时，应满足如下条件要求：

6.3.1 当项目负责人需要调整时，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，并须征得甲方同意；当项目管理工程师需要调整时，项目负责人应至少提前7天以书面形式通知甲方。

6.3.2 调入人员上岗前1周内，与调离人员应有不少于3天的现场工作交接时间，交接时间的计算以调入人员与调离人员有在现场同一上班时段的打卡记录为依据。如乙方的调离及调入人员现场工作交接时间低于3天的，按500元/人/天进行扣罚。

6.4 工作时间：乙方派驻甲方场所工作的管理支撑服务人员，其工作时间如下：

6.4.1 国家法定工作日：按国家规定；如有特殊情况，甲方可要求管理服务人员于节假日加班。

6.4.2 管理服务人员原则上不得随意请假，除国家法定节假日外，管理服务人员的休假须经甲方同意。

6.5 按照甲方制定的基建项目管理服务考核表（附件4）的有关规定，接受甲方考核。

6.6 甲方可根据项目实际需要要求乙方提供项目管理车辆，并由甲方项目代表安排使用。

6.7 乙方派驻现场人员的人身意外保险及设备财产等的有关保险由乙方自行办理，保险费由乙方承担。由于乙方未按规定为相关人员及财产等办理有关保险的，若发生的一切损失或索赔等，均由乙方自行承担。



6.8 在履行本合同过程中,如因乙方明显的过错或严重的违约行为而造成甲方经济损失的,乙方应负责赔偿。乙方承担该责任的范围以甲方已支付的服务费的总额为最高限度,但因乙方故意行为造成损失的情况除外。

6.9 乙方须按附件5的要求配备项目管理所需的相关设备、设施。附件5所列之设备、设施的价格已包含在合同总价中,乙方不得向甲方收取费用。

6.10 对于部分技术难度高,设计复杂的项目设计或施工方案,甲方认为乙方难以提供相应专业支撑的,甲方可要求乙方委托聘请外部专家进行审核及论证把关。由此产生的专项服务费由甲方承担。地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件和汇总相关成果资料并严格质量把控。

6.11 在项目建设过程中,为加快项目建设进度和项目建设实际需要,甲方可以委托乙方开展建设项目急需由行政职能部门或属下单位或个别企业出具的专项评估、检测。甲方应明确服务工作的内容、进度要求,地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件并严格质量把控。

6.12 乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定,避免对环境及职业健康安全造成损害和影响。

第七条: 服务依据

7.1 甲方项目要求及企业管理规章制度;

7.2 国家现行或地方现行的建筑工程、法律法规、标准及规范;

7.3 广东省及当地现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。

第八条: 项目管理服务费用构成

8.1 本合同项目管理服务费用日常项目管理驻点费和专项服务费组成,全部服务费用以人民币结算支付。

8.2 乙方人员差旅费用: 本合同报价已包含乙方人员差旅费用。

第九条: 付款方式

本合同项下每张采购订单的全部服务费用以人民币结算支付,甲方按分期付款方式向乙方支付当期结算的服务费用。

9.1 分期付款

9.1.1 本合同项下每张采购订单不设合同预付款,按当期实际工作量支付合同结算款至项

目结束。

9.1.2 甲方以每月为支付周期向乙方支付当期服务费用。

9.2 结算款

每期结算款根据当期实际驻点工作量按实结算，其中结算款 100%属于考核款。具体为：

当期结算款=当期实际驻点服务金额*考核系数+当期专项服务费-当期合同违约金

备注：

(1) 工作绩效考核成绩对应的系数如下，考核结果以《基建项目管理服务考核表》(附件4)中计算的结果为准。考核每月考核一次，当期考核得分为当月考核成绩。

(2) 考核款为当期订单金额的 100%作为核算考核款。考核款按考核得分支付款项，付款比例如下表所示：

序号	考核得分	核算考核款	备注
1	[90, 100]	核算考核款*100%	优秀
2	[60, 90)	核算考核款* (X-60) /30	采用区间完全线性扣款规则，X为考核得分
3	[0, 60)	0	不合格

(3) 乙方各级别人员每日的项目管理服务费用基数：

序号	任职人员职称	人员服务费用单价(元/人/日，含税) 调增或调减人员均按此标准
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率
3	初级专业技术职称	600×折扣率

i. 每月驻场时间按实际出勤工作日计算月费用。

ii. 当期实际驻点服务金额=高级职称投入人天数×投标报价+中级职称投入人天数×投标报价+初级职称投入人天数×投标报价。

iii. 拥有数据中心项目管理经验(提供证明文件)且工作年限在 15 年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持



有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。

9.3 付款方式

(1) 服务合作期间的每个月结束后 30 天，甲方按本合同第七条的规定完成对乙方考核，支付给乙方当期的服务费用。

(2) 在上述规定的甲方付款日前，乙方须开具相应金额的合法税务发票给甲方（增值税应税劳务及服务，乙方应出具合法的抵扣凭证）；乙方逾期开具发票的，甲方的支付时间顺延。

9.4 付款凭证材料

- (A) 按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份；
- (B) 相应金额的、符合国家规定的发票；
- (C) 本框架标的合同正文复印件一份；
- (D) 采购订单原件一份；
- (E) 甲方主管部门签署的服务进度证明原件一份；
- (F) 考核证明原件一份。

9.5 乙方未能按照上述付款要求申请付款的，甲方有权暂停付款直到乙方提供满足合同要求的材料为止而不负任何违约责任。

9.6 双方结算相关信息如下：

甲方名称：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

纳税人识别号：【914400006649810243】

户名：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

开户行：【中国农业银行广州市全球通大厦支行】

帐号：【44037801040000836】

地址：【广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦35楼】

联系电话：【/】

乙方名称：【公诚管理咨询有限公司】

纳税人识别号：【91440000721197708E】

户名：【公诚管理咨询有限公司】

开户行：【中信银行广州花园支行】

帐号：【7443900182600025162】



地址：【广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房】

联系电话：【020-38844311】

任何一方如需改变上述结算信息，应提前十（10）日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第十条：保密条款

10.1 乙方必须与服务人员签订保密承诺书，并有责任对通过提供本合同服务获得的所有甲方资料予以保密，保密信息包括但不限于：任何甲方及其关联公司不予公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、图纸、模型、参数、数据、标准、专有技术秘密和合同/协议条款，和/或其中的任何知识产权。

10.2 未经甲方同意，乙方及乙方服务人员不得将所接触到的甲方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何方式泄露予第三方，且乙方不得擅自干涉甲方及其下属分公司的项目建设工作。否则，甲方可以终止本合同，且乙方需承担由此引起的法律责任和甲方的经济损失。

第十一条：知识产权

11.1 智力成果知识产权保护：乙方在向甲方/委托人提供服务过程中形成的智力成果，其知识产权的归属根据专项标的合同约定执行。但是，对于乙方按甲方/委托人提出的要求、业务规范、标准等所开发出的智力成果，不论权利归属状况，均必须遵循以下约定：

（1）在未经甲方/委托人书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将智力成果相关的产品、文档及或任何数据、程序向甲方/委托人以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

（2）乙方不得将在按甲方提供的工程业务规范、标准和要求开发上述相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准明示或暗示地提供或透露给除甲方以外的任何第三方或以任何方式利用。

（3）如因乙方违反或不履行本条上述条款的规定而直接或间接地使第三人使用了相关智力成果或技术规范、标准、流程的，则乙方应承担因此给甲方/委托人造成的直接损失。

11.2 软件使用许可权：甲方/委托人向乙方购买软件使用许可，或乙方向甲方/委托人提供的产品或服务包含了某项软件，而该软件是该产品或服务得以正常使用、实施的前提时，



乙方除应遵循专项标的合同的约定外，还应遵循如下约定：

(1) 甲方/委托人使用软件的方式包括但不限于：使用、复制、展示、修改、翻译、注释等，专项标的合同中另有约定的除外。

(2) 如果乙方提供的软件包括第三方拥有著作权的第三方软件，则该第三方软件是乙方通过与第三方签订著作权许可协议而可以合法使用的，且此种许可包括乙方有权许可甲方/委托人使用上述第三方软件。

(3) 甲方/委托人有权在专项标的合同约定的有效期内或乙方提供产品、服务使用期间，持续并不受干扰地使用乙方向其提供的，或产品、服务中附带的所有软件；并且除合同规定的各笔款项外，但甲方/委托人不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

(4) 上述软件应在任何时候均被认为乙方和/或有关第三方拥有著作权。乙方同意，针对甲方按本合同规定合法使用上述软件过程中可能产生的任何第三方对上述软件权利的主张与纠纷，甲方/委托人有权根据本条规定向乙方进行追索。如果第三方软件供应商要求乙方就第三方拥有著作权的软件施加额外限制或责任，乙方应将该等责任或限制通知甲方/委托人，在经甲方/委托人书面认可后成为专项标的合同的一部分。

11.3 侵权救济：乙方保证其提供的全部服务不会侵犯第三方的合法权利。如果甲方因按照合同的约定使用产品或服务而侵犯第三方的合法权利，并因此涉入诉讼、索赔或其他司法程序（以下称“侵权诉讼”），乙方同意按照本条款的规定进行处理和赔偿。

(1) 乙方同意在收到甲方/委托人书面通知的情况下，指派代表为甲方的权益并以甲方的名义参与上述第三方提起的侵权诉讼，乙方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向甲方/委托人提供必要的支持与协助，并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额、设备和/或软件使用费等费用。

(2) 甲方/委托人应在发生上述侵权诉讼后迅速通知乙方，并在上述侵权诉讼过程中与乙方进行合作。

(3) 如果在上述侵权诉讼中有效法律文书认定甲方/委托人构成侵权，禁止甲方/委托人继续使用乙方提供的产品或服务，或要求向第三方权利人支付使用费用的，



乙方应采取以下措施之一：

(A) 免费使甲方/委托人重新获得原产品或服务的合法使用权利。

(B) 在甲方/委托人要求的合理期限内对原产品或服务进行修改、更换或调整以使甲方/委托人不受上述法律文书限制，并可继续使用相关的产品和服务，且不低于原有产品或服务标准。采取以上措施所发生的一切费用均由乙方承担。

(C) 若乙方的产品或服务有其他同型同质的替代物可供使用，则经甲方/委托人同意，乙方亦可收回有关产品或服务以及技术文件，并将相应合同价款退还给甲方/委托人。但对甲方/委托人购买上述替代物而支出的高于原专项标的合同价款的部分，乙方应予以承担。

(4) 如果甲方/委托人因司法机关对上述侵权诉讼做出的生效法律文书，或因为避免损失扩大且经乙方书面同意而与第三方达成生效和解协议，指示完全不可能继续使用原产品或服务的，则甲方/委托人有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任。

(5) 甲方/委托人根据本条所获得的软件使用许可，同样适用于受让产品或服务的任何后继所有人而无须支付其他任何费用。

第十二条：违约责任

12.1 《供应商通用合作协议》约定的违约责任（未约定本条下述 12.2 款违约责任的，适用《供应商通用合作协议》相关的违约责任约定；12.2 款违约责任与《供应商通用合作协议》相应违约责任不一致的，优先适用 12.2 款约定）；

12.2 《供应商通用合作协议》约定外的违约责任：

12.2.1 乙方无正当理由不按合同约定期限履行义务的，逾期在 30 日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之二十（20%）；逾期超过 60 日的，视为乙方不履行。

12.2.2 乙方不履行合同或交付的技术服务成果存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

(1) 甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。

(2) 甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。如甲方同意接收部分技术服务成果的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，



款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

12.2.3 甲方逾期付款在 30 日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之一（1%）。逾期付款超过 60 日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

(1)乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

(2)乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的技术服务成果对应的款项，并向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金。

12.2.4 如因交付的技术服务成果存在质量瑕疵，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款百分之二十（20%）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

12.2.5 任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，或者未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当向对方支付合同总价百分之二十（20%）的违约金，并赔偿由此给对方所造成的损失。

12.2.6 乙方违反本合同约定，拒绝向甲方提供或者合理期限内未向甲方提供相关数据、源代码、资料 and 文件的，甲方有权要求乙方立即纠正，并支付相当于合同总价单此输入文字。%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

12.2.7 乙方在与甲方合作过程中因严重违法法律法规、合同约定的，甲方有权依照【附件 6：《采购供应商负面行为管理条款》】进行处理。

第十三条：合同的终止

13.1 合同期限届满后本合同自然终止；

13.2 甲方因业务需要有权提前 10 天提出终止合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用；

13.3 在甲方支付服务费用逾期超过 30 天或具有其它严重违约行为的情况下，乙方有权提出终止合同，并有权向甲方追索该部分的服务费用及相应利息。

13.4 对于考核不合格的技术服务人员，甲方有权要求乙方更换；同一季度有 3 名以上人员考核不合格，甲方可以终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已

完成的实际工作量部分的服务费用；

13.5 甲方提出人员更换需求 2 个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的或乙方更换人员的职称与甲方要求不符的，甲方有权解除本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.6 在未征得甲方同意的情况下，乙方擅自变更服务人员超过 3 人次/年，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.7 乙方的季度考核成绩低于 60 分的，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

第十四条 其它约定事项

14.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商后另行签订补充合同协议；

14.2 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.3 合同各方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的发寄日以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人，

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

地址：【广州市天河区珠江西路 11 号广东全球通大厦 35 楼】

电话：【/】

传真：【/】

邮政编码：【510000】

如致乙方：

【公诚管理咨询有限公司】

地址：【广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-913 房】

电话：【020-38844311】

传真：【020-38844310】

邮政编码：【510000】

14.5 乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件7：《乙方承诺》】。

14.6 本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

14.7 若乙方或乙方中层及以上管理人员和项目主办人员的直系亲属在甲方任职，应在一个星期内主动向甲方纪检部门报备。

14.8 本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

14.9 本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.10 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。本合同附件包括：

附件1：《项目管理服务内容一览表》

附件2：《服务人员名单》

附件3：《报价书》

附件4：《基建项目管理服务考核表》

附件5：《项目管理人自备设施及资料一览表》

附件6：《采购供应商负面行为管理条款》

附件7：《乙方承诺》

附件8：《保密协议》

附件9：《惠州公司CMGD廉政协议》

【签署页】

合同名称：【粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）】

签订地点：【惠州市】

甲方（盖章）：中国移动通信集团有限公司广东分公司





CMCCTD-GD-202100384



合同编号【1】

代表签名:

日期:

2021-08-26

乙方(盖章): 公诚管理咨询有限公司

代表签名:

日期:

2021-08-26



中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司

证明文件

兹证明，以下人员在粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务项目中担任以下职务：

序号	姓名	身份证	担任职务
1	刘波		项目负责人
2	彭小刚		技术负责人
3	练春燕		质量负责人

中国移动通信集团有限公司广东分公司
中国移动粤港澳大湾区（惠州）
数据中心一期项目建设指挥部
(合同、协议、承诺、请款、结算无效)

建设单位：中国移动通信集团有限公司广东分公司

⑥合同关键页2-中国移动广东公司2022年粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心全过程项目管理

 中国移动 China Mobile	CMGD-202300260	
合同编号【】		

中国移动广东公司 2022 年粤港澳大湾区国家 枢纽节点韶关数据中心全过程项目管理 框架合同

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：公诚管理咨询有限公司

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

签订日期：2023 年 3 月 6 日

1 / 27



第二部分 专用合同条款

第一条：合同标的

1.1 服务名称：中国移动广东公司 2022 年粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心的建设全过程项目管理及技术支撑服务。

1.2 服务范围：详见附件一：《项目管理服务内容一览表》、附件二：《技术规范书》。

1.3 服务内容：详见附件一：《项目管理服务内容一览表》、附件二：《技术规范书》。

第二条：合同执行期限

2.1 自本合同签订之日起至【2026 年 12 月 31 日（框架合同有效期）】间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，采购本合同第一条约定的货物及附属服务。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

2.2 双方约定按下述第（1）方式确认采购订单的法律效力：

（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。

（2）其他方式：

2.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后 7 日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

2.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第三条：合同金额

3.1 甲方根据本合同向乙方采购的服务的总价值（框架金额上限）不超过人民币 5,164,542.49 元（大写 伍佰壹拾陆万肆仟伍佰肆拾贰元肆角玖分），不含税价格 4,872,209.90 元，增值税率：6%，增值税税额：292,332.59 元。具体以服务清单标注的单价和订单累计采购数量进行结算。本项目折扣率为 77.0%，折扣率同时适用于单价及总价。

3.2 合同金额组成部分如下：

服务费用	不含税小计（元）	含税小计（元）
支撑服务费	4663003.36	4942783.56



CMGD-202300260



合同编号【】

高级专家专项支撑费	209206.54	221758.93
合计	4872209.90	5164542.49

3.3 服务清单标注的价格及本条约定的总价已含税金等全部服务费用，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

3.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购服务的金额上限，乙方不以此作为要求甲方采购的服务内容的依据。双方以甲方在合同执行期限内实际采购服务为结算依据。

3.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第四条：服务团队

4.1 乙方应组建至少包含【9】名成员的独立、相对固定的服务团队，提供服务团队成员的简历和相关证明文件。

4.2 乙方服务团队详情见附件四：《项目团队服务成员登记表》。

4.3 乙方服务团队由乙方自行管理，不与甲方构成任何劳动关系或劳动派遣关系。

第五条：甲方责任

5.1 合理安排乙方技术支撑服务人员的工作，对乙方人员给予必要的工作指引；

5.2 向乙方人员提供必要的项目资料，包括但不限于项目设计文件、可研文件、项目策划文件、最高限价文件等；

5.3 向乙方提供驻点人员办公场地（台式电脑、手提电脑、移动式存储器等办公设备由乙方自行解决），不向乙方提供住宿场所、休息场所、餐饮场所等。

5.4 根据附件五：《基建项目案例服务考核表》的要求对乙方的服务进行考核。

5.5 甲方有权根据项目实施过程的实际需要，对乙方委派的服务人员进行调整，由此而产生的服务费用调整按如下标准执行：

人员调整费用表

序号	任职人员职称	人员服务费用单价（元/人日，不含税）	备注
1	高级专家	871.69	调增或调减人员均按此标准
2	高级专业技术职称	726.42	调增或调减人员均按此标准

3	中级专业技术职称	581.13	调增或调减人员均按此标准
4	初级专业技术职称	435.85	调增或调减人员均按此标准

- ① 持有设计类注册证书：如一级注册建筑师、注册公用设备师、注册电气工程师证书等证书或具备高级职称，且工作年限在 15 年以上或有设计院工作经验的视为高级专家；其他认定为高级专家的宜不低于此要求。
- ② 持有设计类注册证书：如一级注册建筑师、注册公用设备师、注册电气工程师证书等证书或具备高级职称，视为高级专业技术职称。
- ③ 持有注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师（一级）、注册安全工程师、二级设计类注册证书（如结构师证书）等等同于中级专业技术职称；
- ④ 持有二级建造师、二级造价证书（造价员证书）等等同于初级专业技术职称。

甲方的人员调整计划应至少提前 7 天以书面形式通知乙方。

第六条：乙方责任

6.1 乙方应按附件一中所列之人员名单及要求组建项目管理服务团队，并按甲方要求提供项目管理支撑服务。除非甲方要求或许可，乙方不得变更服务团队人员，且附件一中的人员不得兼任其他项目的管理支撑服务工作。在未经甲方同意的情况下，乙方擅自变更基建管理技术服务人员（简称服务人员，下同），或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方不予支付不符人员对应的进度款项，且可扣除对应进度款项三倍的违约金。违约金的计算公式为：乙方擅自变更的人数（或职称不合要求的人数）×人员调整费用标准×变更（缺席）月数（不足 1 个月的按 1 个月计算）×3 倍。如连续 3 个月出现乙方擅自变更服务人员，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。乙方须保证派出人员遵守甲方的相关管理规定；

6.2 若甲方需要乙方更换服务人员，甲方应至少提前 7 天通知乙方。乙方应在甲方所限定的期限内完成服务人员的更换工作，否则甲方可扣除违约金。违约金的具体计算公式为：甲方要求更换的服务人员数量×人员调整标准×未按时完成人员更换的月数。如甲方提出人员更换需求 1 个月，乙方仍未完成服务人员更换工作的，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。

6.3 乙方应保证项目管理工作的延续性，除甲方提出外，乙方不得调整项目管理支撑服务



人员。因情况特殊确需调整时，应满足如下条件要求：

6.3.1 当项目负责人需要调整时，乙方应至少提前 30 天以书面形式通知甲方，并须经征得甲方同意；当项目管理工程师需要调整时，项目负责人应至少提前 15 天以书面形式通知甲方。

6.3.2 调入人员上岗前 1 周内，与调离人员应有不少于 3 天的现场工作交接时间，交接时间的计算以调入人员与调离人员有在现场同一上班时段的打卡记录为依据。如乙方的调离及调入人员现场工作交接时间低于 3 天的，按 5000 元/人/天进行扣罚。

6.3.3 甲方应保证项目管理工作的延续性，如因甲方人员的调整，不应造成乙方工作量的增加。

6.4 工作时间：乙方派驻甲方场所工作的管理支撑服务人员，其工作时间如下：

6.4.1 国家法定工作日：8:30-18:00，若项目现场需要，甲方可要求管理支撑服务人员当天进行加班；国家法定节假日，管理支撑人员团队需安排至少 1 人现场值班，至少 1 人电话值班；如有特殊情况，甲方可要求管理支撑服务人员于节假日加班。以上加班情况以甲方现场要求为准，所有相应要求应符合国家法律法规。

6.4.2 管理支撑服务人员原则上不得随意请假，除国家法定节假日外，管理支撑服务人员的休假须经甲方同意。

6.5 按照甲方制定的基建项目管理服务考核表（附件五）的有关规定，接受甲方考核。

6.6 乙方需提供车辆，协助项目考察、报建、项目事故处理等情况使用。

6.7 乙方派驻现场人员的人身意外保险及设备财产等的有关保险由乙方自行办理，保险费由乙方承担。由于乙方未按规定为相关人员及财产等办理有关保险的，若发生的一切损失或索赔等，均由乙方自行承担。

6.8 在履行本合同过程中，如因乙方明显的过错或严重的违约行为而造成甲方经济损失的，乙方应负责赔偿。乙方承担该责任的范围以甲方已支付的服务费的总额为最高限度，但因乙方故意行为造成损失的情况除外。

6.9 乙方须按附件六的要求配备项目管理所需的相关设备、设施。附件六所列之设备、设施的价格已包含在合同总价中，乙方不得向甲方收取费用。

6.10 对于部分技术难度高，设计复杂的项目设计或施工方案，甲方可要求乙方委托聘请高级专家（乙方或乙方外部）进行审核及论证把关。由此产生的专项服务费由甲方承担（收



费标准详见附件三：《报价书》。

6.11 乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定，避免对环境及职业健康安全造成损害和影响。

6.12 按照项目进展情况或建设单位要求，如需出差时，差旅费由乙方自行承担。

第七条：服务依据

7.1 甲方项目要求及企业管理规章制度；

7.2 国家现行或地方现行的建筑工程、法律法规、标准及规范；

7.3 广东省及当地现行的预算定额、收费标准及有关建设管理办法。

第八条：项目管理服务费用构成

8.1 基建项目管理服务费用包括日常管理支撑费，以及专项服务费。上述费用均按【第九条】支付，其计算方式及构成见【附件三：《报价书》】

8.2 管理支撑服务费用：

管理支撑服务费用=【工作绩效考核成绩对应系数×当次请款期各月管理支撑服务费用总和】

式中：

① 每月工作量按 22 工作日计算。不足一个月按照实际月份天数进行折算。不足三个月的，按照实际月份结算，工作日外，按照国家规定的节假日计取方式进行折算。

② 各月管理支撑服务费=高级职称投入月人数×投标报价+中级职称投入月人数×投标报价+初级职称投入月人数×投标报价。

8.3 高级专家费用（现场咨询、现场评审、驻场办公）：

费用名称	收费单价（不含税）	收费总额上限（不含税）	备注
高级专家费用（现场咨询、现场评审、驻场办公）	871.69 元/人日	209206.54 元	须提供技术专家的职称或执业资格证明材料。

对于部分技术难度高，设计复杂的项目设计或施工方案，甲方可要求乙方委托聘请高级专家（乙方或乙方外部）进行审核及论证把关。支付本条所列费用时乙方须向甲方提供相应的证明材料、票据或签收记录。



第九条：付款方式

9.1 本合同项下每张采购订单的全部服务费用以人民币结算支付，甲方按下列第（2）种方式向乙方支付当期结算的服务费用（未选择付款方式，默认采用第（2）种付款方式）：

（1）一次性付款：在订单的所有技术服务完成并经甲方验收后，甲方收到乙方提供的付款申请书（乙方在电信维基<http://www.telewiki.cn>申请付款后，打印的标准格式）、申请付款金额对应之正式发票、由双方签署采购订单原件以及服务完成证明原件后

天内付清全款。

（2）分期付款：

服务进度款：乙方按照甲方前一季度末的采购订单完成对应订单的技术服务，并根据达成订单明确的付款节点要求，甲方对乙方依据【附件五：《基建项目管理服务考核表》】的考核结果进行支付，且乙方提供如下必要的付款单据给甲方并确认无误后30天内，甲方支付当期服务进度款。

1、甲方以每季度（每3个月）为支付周期向乙方支付当期进度服务费用。

2、每期进度款根据当期实际工作量按实结算，其中管理支撑服务费的100%属于考核款。具体为：

当期（3个月）进度款=当期考核款+当期专项服务费-当期合同违约金

备注：

（1）式中：工作绩效考核成绩对应的系数如下，考核结果以《基建项目管理服务考核表》（附件五）中计算的结果为准。

（2）当期考核款按考核得分支付款项，付款比例如下表所示：

序号	考核得分	核算考核款	备注
1	[90, 100]	核算考核款*100%	优秀
2	[60, 90)	核算考核款*(X-60)/30	采用区间完全线性扣款规则，X为得分。
3	[0, 60)	0	不合格

注：合同执行过程中，如出现2次考核分数低于60分的，甲方将有权终止与乙方的合同。

3、支付需附以下材料

（A）按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份；



- (B) 相应金额的、符合国家规定的发票;
- (C) 本框架标的合同正文复印件一份;
- (D) 采购订单原件一份;
- (E) 甲方主管部门签署的驻点服务工作量确认表(详见附件十)原件一份;
- (F) 《基建项目管理服务考核表》原件一份。

(3) 其他付款方式: 。

9.2 乙方未能按照上述付款要求申请付款的,甲方有权暂停付款直到乙方提供满足合同要求的材料为止而不负任何违约责任。

9.3 双方结算相关信息如下:

甲方结算相关信息如下:

账户名:【中国移动通信集团广东有限公司】

开户行:【中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行】

账号:【3602015029201397888】

甲方增值税专用发票开票信息:

甲方名称:【中国移动通信集团广东有限公司】

国税纳税人识别号:【91440000707653099T】

账户名:【中国移动通信集团广东有限公司】

开户行:【中国工商银行广东分行粤秀支行】

账号:【3602015019100888823】

地址:【广州市天河区珠江新城珠江江西路11号广东全球通大厦】

联系电话:【020-66836999】

乙方结算相关信息如下:

乙方名称:【公诚管理咨询有限公司】

国税纳税人识别号:【91440000721197608E】

户名:【公诚管理咨询有限公司】

开户行:【中信银行广州花园支行】

帐号:【7443900182600103218】

地址:【广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房】

联系电话:【0752-2870122】

9.4 任何一方如需改变上述结算信息,应提前十(10)日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予以赔偿。

9.5 乙方在向甲方请款时,应根据甲方确认的付款数额开具符合国家法律法规和标准的增



值税扣税凭证（包括但不限于增值税专用发票等）。

9.6 乙方承诺其开具增值税扣税凭证的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的增值税扣税凭证，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

9.7 乙方应在接到甲方开票要求后开具增值税扣税凭证，并须在开具增值税扣税凭证之日起 12 日内将增值税扣税凭证送达至甲方，甲方签收增值税扣税凭证的日期为增值税扣税凭证的送达日期。乙方开具的增值税扣税凭证不合格的，应在接到甲方要求后的 12 日内重新开具合格的增值税扣税凭证并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

第十条：保密条款

10.1 乙方必须与服务人员签订保密承诺书，并有责任对通过提供本合同服务获得的所有甲方资料予以保密，保密信息包括但不限于：任何甲方及其关联公司不予公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、图纸、模型、参数、数据、标准、专有技术秘密和合同/协议条款，和/或其中的任何知识产权。

10.2 未经甲方同意，乙方及乙方服务人员不得将所接触到的甲方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何方式泄露予第三方，且乙方不得擅自干涉甲方及其下属分公司的项目建设工作。否则，甲方可以终止本合同，且乙方需承担由此引起的法律责任和甲方的经济损失。

第十一条：知识产权

11.1 智力成果知识产权保护：乙方在向甲方/委托人提供服务过程中形成的智力成果，其知识产权的归属根据专项标的合同约定执行。但是，对于乙方按甲方/委托人提出的要求、业务规范、标准等所开发出的智力成果，不论权利归属状况，均必须遵循以下约定：

(1) 在未经甲方/委托人书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将智力成果相关的产品、文档及任何数据、程序向甲方/委托人以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

(2) 乙方不得将在按甲方提供的工程业务规范、标准和要求开发上述相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准明示或暗示地提供或透露给除甲方以外的任何第三方或以任何方式利用。



(3) 如因乙方违反或不履行本条上述条款的规定而直接或间接地使第三人使用了相关智力成果或技术规范、标准、流程的, 则乙方应承担因此给甲方/委托人造成的直接损失。

11.2 软件使用许可权: 甲方/委托人向乙方购买软件使用许可, 或乙方向甲方/委托人提供的产品或服务包含了某项软件, 而该软件是该产品或服务得以正常使用、实施的前提时, 乙方除应遵循专项标的合同的约定外, 还应遵循如下约定:

(1) 甲方/委托人使用软件的方式包括但不限于: 使用、复制、展示、修改、翻译、注释等, 专项标的合同中另有约定的除外。

(2) 如果乙方提供的软件包括第三方拥有著作权的第三方软件, 则该第三方软件是乙方通过与第三方签订著作权许可协议而可以合法使用的, 且此种许可包括乙方有权许可甲方/委托人使用上述第三方软件。

(3) 甲方/委托人有权在专项标的合同约定的有效期内或乙方提供产品、服务使用期间, 持续并不受干扰地使用乙方向其提供的, 或产品、服务中附带的所有软件; 并且除合同规定的各笔款项外, 但甲方/委托人不就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

(4) 上述软件应在任何时候均被认为乙方和/或有关第三方拥有著作权。乙方同意, 针对甲方按本合同规定合法使用上述软件过程中可能产生的任何第三方对上述软件权利的主张与纠纷, 甲方/委托人有权根据本条规定向乙方进行追索。如果第三方软件供应商要求乙方就第三方拥有著作权的软件施加额外限制或责任, 乙方应将该等责任或限制通知甲方/委托人, 在经甲方/委托人书面认可后成为专项标的合同的一部分。

11.3 侵权救济: 乙方保证其提供的全部服务不会侵犯第三方的合法权利。如果甲方因按照合同的约定使用产品或服务而侵犯第三方的合法权利, 并因此涉入诉讼、索赔或其他司法程序 (以下称“侵权诉讼”), 乙方同意按照本条款的规定进行处理和赔偿。

(1) 乙方同意在收到甲方/委托人书面通知的情况下, 指派代表为甲方的权益并以甲方的名义参与上述第三方提起的侵权诉讼, 乙方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向甲方/委托人提供必要的支持与协助, 并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额、设备和/或软件使用费等费用。

(2) 甲方/委托人应在发生上述侵权诉讼后迅速通知乙方, 并在上述侵权诉讼过程中



与乙方进行合作。

(3) 如果在上述侵权诉讼中有效法律文书认定甲方/委托人构成侵权，禁止甲方/委托人继续使用乙方提供的产品或服务，或要求向第三方权利人支付使用费用的，乙方应采取以下措施之一：

(A) 免费使甲方/委托人重新获得原产品或服务的合法使用权利。

(B) 在甲方/委托人要求的合理期限内对原产品或服务进行修改、更换或调整以使甲方/委托人不受上述法律文书限制，并可继续使用相关的产品和服务，且不低于原有产品或服务标准。采取以上措施所发生的一切费用均由乙方承担。

(C) 若乙方的产品或服务有其他同型同质的替代物可供使用，则经甲方/委托人同意，乙方亦可收回有关产品或服务以及技术文件，并将相应合同价款返还给甲方/委托人。但对甲方/委托人购买上述替代物而支出的高于原专项标的合同价款的部分，乙方应予以承担。

(4) 如果甲方/委托人因司法机关对上述侵权诉讼做出的生效法律文书，或因为避免损失扩大且经乙方书面同意而与第三方达成生效和解协议，指示完全不可能继续使用原产品或服务的，则甲方/委托人有权解除合同。乙方应承担相应的违约责任。

(5) 甲方/委托人根据本条所获得的软件使用许可，同样适用于受让产品或服务的任何后继所有人而无须支付其他任何费用。

第十二条：违约责任

12.1 《供应商通用合作协议》约定的违约责任（未约定本条下述 12.2 款违约责任的，适用《供应商通用合作协议》相关的违约责任约定；12.2 款违约责任与《供应商通用合作协议》相应违约责任不一致的，优先适用 12.2 款约定）；

12.2 《供应商通用合作协议》约定外的违约责任：

12.2.1 乙方无正当理由不按合同约定期限履行义务的，逾期在 60 日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价百分之零点贰（0.2%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之十（10%）；逾期超过 60 日的，视为乙方不履行。

12.2.2 乙方不履行合同或交付的技术服务成果存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

(1) 甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价



款百分之五（5%）的违约金。

(2)甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方支付相当于合同总价款百分之五（5%）的违约金。如甲方同意接收部分技术服务成果的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

12.2.3 甲方逾期付款在 60 日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之零点贰（0.2%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之五（5%）。逾期付款超过 90 日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

(1)乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之五（5%）的违约金，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

(2)乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的技术服务成果对应的款项，并向乙方支付逾期应付款百分之五（5%）的违约金。

12.2.4 如因交付的技术服务成果存在质量瑕疵，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款百分之五（5%）的违约金。

12.2.5 任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，或者未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当当对方支付合同总价百分之五（5%）的违约金，并赔偿由此给对方所造成的损失。

12.2.6 乙方违反本合同约定，拒绝向甲方提供或者合理期限内未向甲方提供相关数据、源代码、资料 and 文件的，甲方有权要求乙方立即纠正，并支付相当于合同总价 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

12.2.7 乙方在与甲方合作过程中因严重违法法律法规、合同约定的，甲方有权依照【附件七：《采购供应商负面行为管理条款》】进行处理。

第十三条：合同的终止

13.1 合同期限届满后本合同自然终止；

13.2 甲方因业务需要有权提前 15 天提出终止合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用；

13.3 在甲方支付服务费用逾期超过 90 天或具有其它严重违约行为的情况下，乙方有权提出终止合同，并有权向甲方追索该部分的服务费用及相应利息。



13.4 对于考核不合格的技术服务人员，甲方有权要求乙方更换；同一季度有5名以上人员考核不合格，甲方可以终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用；

13.5 甲方提出人员更换需求2个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的或乙方更换人员的职称与甲方要求不符的，甲方有权解除本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.6 在未征得甲方同意的情况下，乙方擅自变更服务人员超过2人次/年，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.7 合同执行过程中，乙方确认的季度考核成绩低于60分的，如出现2次，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用，非乙方的原因，甲方无权终止合同，同时乙方保有向甲方索赔的权利。

第十四条 其它约定事项

14.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商后另行签订补充合同协议；

14.2 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.3 合同各方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的发寄日以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延履行而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团广东有限公司】

地址：【广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦】



电话：【020-66836999】

传真：【020-66836999】

邮政编码：【510000】

如致乙方：

【公诚管理咨询有限公司】

地址：【广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-913 房】

电话：【0752-2870122】

传真：【 / 】

邮政编码：【510630】

14.5 乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件八：《乙方承诺》】。

14.6 本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

14.6 本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

14.7 本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.8 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同部正文具有同等的法律效力。

若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。本合同附件包括：

附件一：《项目管理服务内容一览表》

附件二：《技术规范书》

附件三：《报价书》

附件四：《项目团队服务成员登记表》

附件五：《基建项目案例服务考核表》

附件六：《项目管理人自备设施及资料一览表》

附件七：《采购供应商负面行为管理条款》（2020年版）

附件八：《乙方承诺》

附件九：《保密协议》

附件十：《驻点服务工作量确认表》

附件十一：《廉洁诚信协议》

附件十二：《中国移动通信集团广东有限公司质量管理实施细则 V2.0》

附件十三：《中国移动网络安全风险警示名单处理规则》

附件十四：《中国移动通用网络与信息安全责任条款》



中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司



CMGD-202300260



合同编号【】

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2022年粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心全过程项目
管理框架合同】

签订地点：【广东省广州市】

甲方(盖章)：【中国移动通信集团广东有 乙方(盖章)：【公诚管理咨询有限公司】
限公司】

代表签名：(7)

代表签名：陈伟峰

日期：2023.3.6

日期：2023.3.6

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

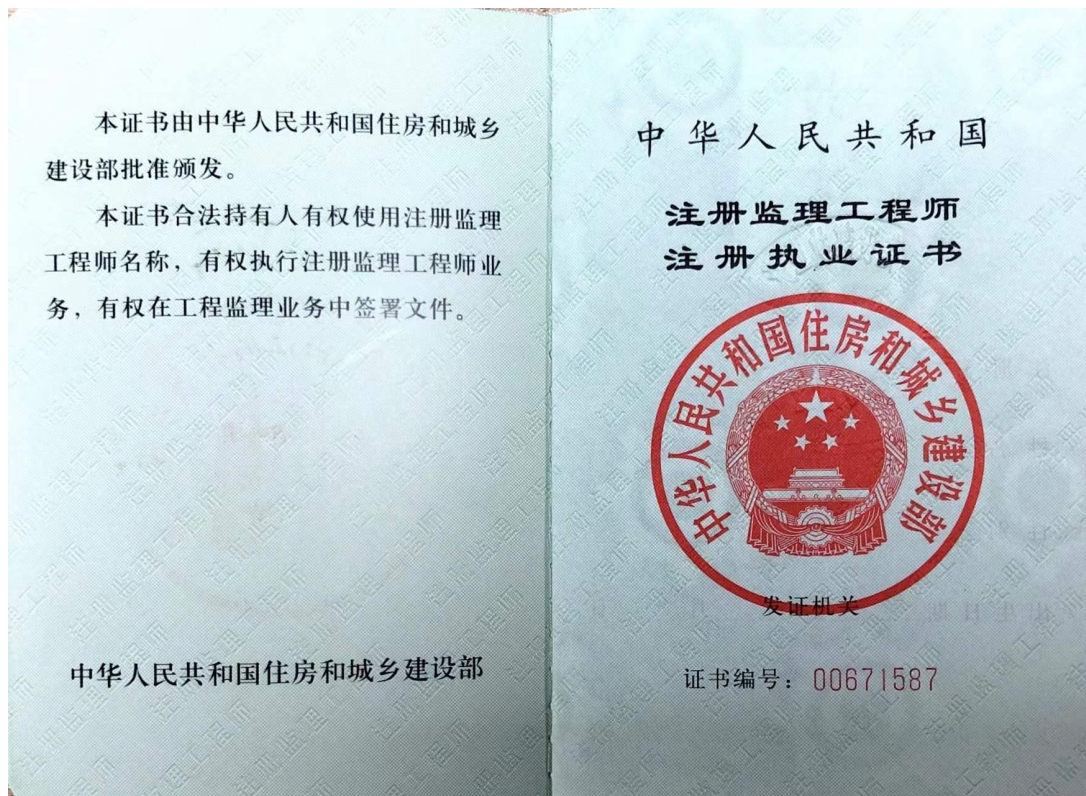
中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

2、技术负责人-彭小刚-相关证明材料

①工程建设类注册执业资格证书



②职称

 姓名: Full Name <u>彭小刚</u> 身份证号: ID No <u>[REDACTED]</u> 管理号: Administration No <u>[REDACTED]</u> 发证日期: Issue Date <u>2022年07月11日 发</u>	 专业名称: Professional Field <u>建筑施工</u> 资格名称: Qualificational Title <u>工程师</u> 批准时间: Approval Date <u>2022年06月</u> 批准单位: Approved by <u>十堰市职改办</u> 批准文号: Approval No <u>十职改办任字[2022]38号</u> 评审组织: Evaluation Organization <u>十堰市工程技术中评委 (定向)</u>
---	--

③身份证



④社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	彭小刚			证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202404	-	202410	惠州市:公诚管理咨询有限公司第四分公司			7	7	7	
截止			2024-11-19 16:46 , 该参保人累计月数合计			实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-19 16:46

⑤合同关键页1-粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务

	CMCCTD-GD-202100384 合同编号【】	
粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）		
甲方：_____<u>中国移动通信集团有限公司广东分公司</u>_____		
乙方：_____<u>公诚管理咨询有限公司</u>_____		
甲方合同编号：		
乙方合同编号：		
签订日期：<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>26</u> 日		
1 / 27		
曾文新		



第二节 专用合同条款

甲方：中国移动通信集团有限公司广东分公司

乙方：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一条：合同标的

1.1 服务名称：粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务。

1.2 服务范围：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

1.3 服务内容：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

第二条：合同执行期限

2.1 自本合同生效之日起至【2025年6月30日（合同有效期）】间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，采购本合同第一条约定的服务。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

2.2 双方约定按下述第（1）方式确认采购订单的法律效力：

（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。

（2）其他方式：

2.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后7日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

2.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第三条：合同金额

3.1 甲方根据本合同向乙方采购的服务的总价值（框架金额上限）不超过人民币



5,503,449.61元（大写伍佰伍拾万零叁仟肆佰肆拾玖元陆角壹分），不含税价格
5,191,933.59元，增值税率/征收率:6%，增值税税额:311,516.02元。具体以报
价清单标注的价格和订单累计采购数量进行结算。下单投资项目与占比如下表：

本合同关联6个投资项目，根据各项目实际需求下达订单，暂定各投资项目占比如下：

序号	投资项目名称	项目编码	下单金额占比
1	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（自用机楼）	T21032110DB1001	20%
2	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（自用机楼）	T21032110DC8016	27%
3	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期室外工程项目	T21032110DB7001	5%
4	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DB1003	13%
5	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DC8017	28%
6	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期外电施工项目	T21032110DC9001	7%

- 3.2 报价清单标注的价格及本条约定的总价已含税金等全部服务费用，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。
- 3.3 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购服务的金额上限，甲方不保证在约定期限内实际采购的服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。
- 3.4 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第四条：服务团队

- 4.1 乙方应组建至少包含【9】名成员的独立、固定的服务团队，提供服务团队成员的简历和相关证明文件。
- 4.2 乙方服务团队详情见附件2《服务人员名单》。
- 4.3 乙方服务团队由乙方自行管理，不与甲方构成任何劳动关系或劳动派遣关系。

第五条：甲方责任

- 5.1 合理安排乙方技术支撑服务人员的工作，对乙方人员给予必要的工作指引；



5.2 向乙方人员提供必要的项目资料，包括但不限于项目设计文件、可研文件、项目策划文件、最高限价文件等；

5.3 向乙方提供驻点人员办公场地（台式电脑、手提电脑、移动式存储器等办公设备由乙方自行解决）。

5.4 根据附件4《基建项目管理服务考核表》的要求对乙方的服务进行考核。

5.5 甲方有权根据项目实施过程的实际需要，对乙方委派的服务人员进行调整，由此而产生的服务费用调整按如下标准执行：

人员调整费用表

序号	任职人员职称	人员服务费用单价 (元/人/日，含税)	备注
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率	调增或调减人员均按此标准
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率	调增或调减人员均按此标准
3	初级专业技术职称	600×折扣率	调增或调减人员均按此标准

备注：

- ① 拥有数据中心项目管理经验（提供证明文件）且工作年限在15年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。
- ② 每月工作量按照实际出勤工作日计算。

甲方的人员调整计划应至少提前7天以书面形式通知乙方。由此而增加（或减少）的服务费用自人员到位的当月开始计算。

第六条：乙方责任

6.1 乙方应按附件2中所列之人员名单及要求组建项目管理服务团队，并按甲方要求提供项目管理支撑服务。除非甲方要求或许可，乙方不得变更服务团队人员，且附件2中的人

员不得兼任其他项目的管理支撑服务工作。在未经甲方同意的情况下，乙方擅自变更基建管理技术服务人员（简称服务人员，下同），或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方可扣除一定的违约金。违约金的计算公式为：乙方擅自变更的人数（或职称不合要求的人数） $\times$ 人员调整费用标准 $\times$ 变更（缺席）月数（不足1个月的按1个月计算）。如连续3个月出现乙方擅自变更服务人员，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。乙方须保证派出人员遵守甲方的相关管理规定；

6.2 若甲方需要乙方更换服务人员，甲方应至少提前7天通知乙方。乙方应在甲方所限定的期限内完成服务人员的更换工作，否则甲方可扣除违约金。违约金的具体计算公式为：甲方要求更换的服务人员数量 $\times$ 人员调整标准 $\times$ 未按时完成人员更换的月数。如甲方提出人员更换需求1个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。

6.3 乙方应保证项目管理工作的延续性，除甲方提出外，乙方不得调整项目管理支撑服务人员。因情况特殊确需调整时，应满足如下条件要求：

6.3.1 当项目负责人需要调整时，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，并须征得甲方同意；当项目管理工程师需要调整时，项目负责人应至少提前7天以书面形式通知甲方。

6.3.2 调入人员上岗前1周内，与调离人员应有不少于3天的现场工作交接时间，交接时间的计算以调入人员与调离人员有在现场同一上班时段的打卡记录为依据。如乙方的调离及调入人员现场工作交接时间低于3天的，按500元/人/天进行扣罚。

6.4 工作时间：乙方派驻甲方场所工作的管理支撑服务人员，其工作时间如下：

6.4.1 国家法定工作日：按国家规定；如有特殊情况，甲方可要求管理服务人员于节假日加班。

6.4.2 管理服务人员原则上不得随意请假，除国家法定节假日外，管理服务人员的休假须经甲方同意。

6.5 按照甲方制定的基建项目管理服务考核表（附件4）的有关规定，接受甲方考核。

6.6 甲方可根据项目实际需要要求乙方提供项目管理车辆，并由甲方项目代表安排使用。

6.7 乙方派驻现场人员的人身意外保险及设备财产等的有关保险由乙方自行办理，保险费由乙方承担。由于乙方未按规定为相关人员及财产等办理有关保险的，若发生的一切损失或索赔等，均由乙方自行承担。



6.8 在履行本合同过程中,如因乙方明显的过错或严重的违约行为而造成甲方经济损失的,乙方应负责赔偿。乙方承担该责任的范围以甲方已支付的服务费的总额为最高限度,但因乙方故意行为造成损失的情况除外。

6.9 乙方须按附件5的要求配备项目管理所需的相关设备、设施。附件5所列之设备、设施的价格已包含在合同总价中,乙方不得向甲方收取费用。

6.10 对于部分技术难度高,设计复杂的项目设计或施工方案,甲方认为乙方难以提供相应专业支撑的,甲方可要求乙方委托聘请外部专家进行审核及论证把关。由此产生的专项服务费由甲方承担。地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件和汇总相关成果资料并严格质量把控。

6.11 在项目建设过程中,为加快项目建设进度和项目建设实际需要,甲方可以委托乙方开展建设项目急需由行政职能部门或属下单位或个别企业出具的专项评估、检测。甲方应明确服务工作的内容、进度要求,地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件并严格质量把控。

6.12 乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定,避免对环境及职业健康安全造成损害和影响。

第七条: 服务依据

7.1 甲方项目要求及企业管理规章制度;

7.2 国家现行或地方现行的建筑工程、法律法规、标准及规范;

7.3 广东省及当地现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。

第八条: 项目管理服务费用构成

8.1 本合同项目管理服务费用日常项目管理驻点费和专项服务费组成,全部服务费用以人民币结算支付。

8.2 乙方人员差旅费用: 本合同报价已包含乙方人员差旅费用。

第九条: 付款方式

本合同项下每张采购订单的全部服务费用以人民币结算支付,甲方按分期付款方式向乙方支付当期结算的服务费用。

9.1 分期付款

9.1.1 本合同项下每张采购订单不设合同预付款,按当期实际工作量支付合同结算款至项

目结束。

9.1.2 甲方以每月为支付周期向乙方支付当期服务费用。

9.2 结算款

每期结算款根据当期实际驻点工作量按实结算，其中结算款 100%属于考核款。具体为：

当期结算款=当期实际驻点服务金额*考核系数+当期专项服务费-当期合同违约金

备注：

(1) 工作绩效考核成绩对应的系数如下，考核结果以《基建项目管理服务考核表》(附件4)中计算的结果为准。考核每月考核一次，当期考核得分为当月考核成绩。

(2) 考核款为当期订单金额的 100%作为核算考核款。考核款按考核得分支付款项，付款比例如下表所示：

序号	考核得分	核算考核款	备注
1	[90, 100]	核算考核款*100%	优秀
2	[60, 90)	核算考核款*(X-60)/30	采用区间完全线性扣款规则，X为考核得分
3	[0, 60)	0	不合格

(3) 乙方各级别人员每日的项目管理服务费用基数：

序号	任职人员职称	人员服务费用单价(元/人/日，含税) 调增或调减人员均按此标准
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率
3	初级专业技术职称	600×折扣率

i. 每月驻场时间按实际出勤工作日计算月费用。

ii. 当期实际驻点服务金额=高级职称投入人天数×投标报价+中级职称投入人天数×投标报价+初级职称投入人天数×投标报价。

iii. 拥有数据中心项目管理经验(提供证明文件)且工作年限在 15 年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持



有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。

9.3 付款方式

(1) 服务合作期间的每个月结束后 30 天，甲方按本合同第七条的规定完成对乙方考核，支付给乙方当期的服务费用。

(2) 在上述规定的甲方付款日前，乙方须开具相应金额的合法税务发票给甲方（增值税应税劳务及服务，乙方应出具合法的抵扣凭证）；乙方逾期开具发票的，甲方的支付时间顺延。

9.4 付款凭证材料

- (A) 按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份；
- (B) 相应金额的、符合国家规定的发票；
- (C) 本框架标的合同正文复印件一份；
- (D) 采购订单原件一份；
- (E) 甲方主管部门签署的服务进度证明原件一份；
- (F) 考核证明原件一份。

9.5 乙方未能按照上述付款要求申请付款的，甲方有权暂停付款直到乙方提供满足合同要求的材料为止而不负任何违约责任。

9.6 双方结算相关信息如下：

甲方名称：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

纳税人识别号：【914400006649810243】

户名：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

开户行：【中国农业银行广州市全球通大厦支行】

帐号：【44037801040000836】

地址：【广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦35楼】

联系电话：【/】

乙方名称：【公诚管理咨询有限公司】

纳税人识别号：【91440000721197708E】

户名：【公诚管理咨询有限公司】

开户行：【中信银行广州花园支行】

帐号：【7443900182600025162】



地址：【广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房】

联系电话：【020-38844311】

任何一方如需改变上述结算信息，应提前十（10）日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第十条：保密条款

10.1 乙方必须与服务人员签订保密承诺书，并有责任对通过提供本合同服务获得的所有甲方资料予以保密，保密信息包括但不限于：任何甲方及其关联公司不予公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、图纸、模型、参数、数据、标准、专有技术秘密和合同/协议条款，和/或其中的任何知识产权。

10.2 未经甲方同意，乙方及乙方服务人员不得将所接触到的甲方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何方式泄露予第三方，且乙方不得擅自干涉甲方及其下属分公司的项目建设工作。否则，甲方可以终止本合同，且乙方需承担由此引起的法律责任和甲方的经济损失。

第十一条：知识产权

11.1 智力成果知识产权保护：乙方在向甲方/委托人提供服务过程中形成的智力成果，其知识产权的归属根据专项标的合同约定执行。但是，对于乙方按甲方/委托人提出的要求、业务规范、标准等所开发出的智力成果，不论权利归属状况，均必须遵循以下约定：

（1）在未经甲方/委托人书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将智力成果相关的产品、文档及或任何数据、程序向甲方/委托人以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

（2）乙方不得将在按甲方提供的工程业务规范、标准和要求开发上述相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准明示或暗示地提供或透露给除甲方以外的任何第三方或以任何方式利用。

（3）如因乙方违反或不履行本条上述条款的规定而直接或间接地使第三人使用了相关智力成果或技术规范、标准、流程的，则乙方应承担因此给甲方/委托人造成的直接损失。

11.2 软件使用许可权：甲方/委托人向乙方购买软件使用许可，或乙方向甲方/委托人提供的产品或服务包含了某项软件，而该软件是该产品或服务得以正常使用、实施的前提时，



乙方除应遵循专项标的合同的约定外，还应遵循如下约定：

(1) 甲方/委托人使用软件的方式包括但不限于：使用、复制、展示、修改、翻译、注释等，专项标的合同中另有约定的除外。

(2) 如果乙方提供的软件包括第三方拥有著作权的第三方软件，则该第三方软件是乙方通过与第三方签订著作权许可协议而可以合法使用的，且此种许可包括乙方有权许可甲方/委托人使用上述第三方软件。

(3) 甲方/委托人有权在专项标的合同约定的有效期内或乙方提供产品、服务使用期间，持续并不受干扰地使用乙方向其提供的，或产品、服务中附带的所有软件；并且除合同规定的各笔款项外，但甲方/委托人不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

(4) 上述软件应在任何时候均被认为乙方和/或有关第三方拥有著作权。乙方同意，针对甲方按本合同规定合法使用上述软件过程中可能产生的任何第三方对上述软件权利的主张与纠纷，甲方/委托人有权根据本条规定向乙方进行追索。如果第三方软件供应商要求乙方就第三方拥有著作权的软件施加额外限制或责任，乙方应将该等责任或限制通知甲方/委托人，在经甲方/委托人书面认可后成为专项标的合同的一部分。

11.3 侵权救济：乙方保证其提供的全部服务不会侵犯第三方的合法权利。如果甲方因按照合同的约定使用产品或服务而侵犯第三方的合法权利，并因此涉入诉讼、索赔或其他司法程序（以下称“侵权诉讼”），乙方同意按照本条款的规定进行处理和赔偿。

(1) 乙方同意在收到甲方/委托人书面通知的情况下，指派代表为甲方的权益并以甲方的名义参与上述第三方提起的侵权诉讼，乙方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向甲方/委托人提供必要的支持与协助，并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额、设备和/或软件使用费等费用。

(2) 甲方/委托人应在发生上述侵权诉讼后迅速通知乙方，并在上述侵权诉讼过程中与乙方进行合作。

(3) 如果在上述侵权诉讼中有效法律文书认定甲方/委托人构成侵权，禁止甲方/委托人继续使用乙方提供的产品或服务，或要求向第三方权利人支付使用费用的，



乙方应采取以下措施之一：

(A) 免费使甲方/委托人重新获得原产品或服务的合法使用权利。

(B) 在甲方/委托人要求的合理期限内对原产品或服务进行修改、更换或调整以使甲方/委托人不受上述法律文书限制，并可继续使用相关的产品和服务，且不低于原有产品或服务标准。采取以上措施所发生的一切费用均由乙方承担。

(C) 若乙方的产品或服务有其他同型同质的替代物可供使用，则经甲方/委托人同意，乙方亦可收回有关产品或服务以及技术文件，并将相应合同价款退还给甲方/委托人。但对甲方/委托人购买上述替代物而支出的高于原专项标的合同价款的部分，乙方应予以承担。

(4) 如果甲方/委托人因司法机关对上述侵权诉讼做出的生效法律文书，或因为避免损失扩大且经乙方书面同意而与第三方达成生效和解协议，指示完全不可能继续使用原产品或服务的，则甲方/委托人有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任。

(5) 甲方/委托人根据本条所获得的软件使用许可，同样适用于受让产品或服务的任何后继所有人而无须支付其他任何费用。

第十二条：违约责任

12.1 《供应商通用合作协议》约定的违约责任（未约定本条下述 12.2 款违约责任的，适用《供应商通用合作协议》相关的违约责任约定；12.2 款违约责任与《供应商通用合作协议》相应违约责任不一致的，优先适用 12.2 款约定）；

12.2 《供应商通用合作协议》约定外的违约责任：

12.2.1 乙方无正当理由不按合同约定期限履行义务的，逾期在 30 日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之二十（20%）；逾期超过 60 日的，视为乙方不履行。

12.2.2 乙方不履行合同或交付的技术服务成果存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

(1) 甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。

(2) 甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。如甲方同意接收部分技术服务成果的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，



款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

12.2.3 甲方逾期付款在 30 日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之一（1%）。逾期付款超过 60 日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

(1)乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

(2)乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的技术服务成果对应的款项，并向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金。

12.2.4 如因交付的技术服务成果存在质量瑕疵，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款百分之二十（20%）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

12.2.5 任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，或者未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当向对方支付合同总价百分之二十（20%）的违约金，并赔偿由此给对方所造成的损失。

12.2.6 乙方违反本合同约定，拒绝向甲方提供或者合理期限内未向甲方提供相关数据、源代码、资料 and 文件的，甲方有权要求乙方立即纠正，并支付相当于合同总价单此输入文字。%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

12.2.7 乙方在与甲方合作过程中因严重违法法律法规、合同约定的，甲方有权依照【附件 6：《采购供应商负面行为管理条款》】进行处理。

第十三条：合同的终止

13.1 合同期限届满后本合同自然终止；

13.2 甲方因业务需要有权提前 10 天提出终止合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用；

13.3 在甲方支付服务费用逾期超过 30 天或具有其它严重违约行为的情况下，乙方有权提出终止合同，并有权向甲方追索该部分的服务费用及相应利息。

13.4 对于考核不合格的技术服务人员，甲方有权要求乙方更换；同一季度有 3 名以上人员考核不合格，甲方可以终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已

完成的实际工作量部分的服务费用；

13.5 甲方提出人员更换需求 2 个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的或乙方更换人员的职称与甲方要求不符的，甲方有权解除本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.6 在未征得甲方同意的情况下，乙方擅自变更服务人员超过 3 人次/年，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.7 乙方的季度考核成绩低于 60 分的，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

第十四条 其它约定事项

14.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商后另行签订补充合同协议；

14.2 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.3 合同各方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人，

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

地址：【广州市天河区珠江西路 11 号广东全球通大厦 35 楼】

电话：【/】

传真：【/】

邮政编码：【510000】

如致乙方：

【公诚管理咨询有限公司】

地址：【广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-913 房】

电话：【020-38844311】

传真：【020-38844310】

邮政编码：【510000】

14.5 乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件7：《乙方承诺》】。

14.6 本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

14.7 若乙方或乙方中层及以上管理人员和项目主办人员的直系亲属在甲方任职，应在一个星期内主动向甲方纪检部门报备。

14.8 本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

14.9 本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.10 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。本合同附件包括：

附件1：《项目管理服务内容一览表》

附件2：《服务人员名单》

附件3：《报价书》

附件4：《基建项目管理服务考核表》

附件5：《项目管理人自备设施及资料一览表》

附件6：《采购供应商负面行为管理条款》

附件7：《乙方承诺》

附件8：《保密协议》

附件9：《惠州公司CMGD廉政协议》

【签署页】

合同名称：【粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）】

签订地点：【惠州市】

甲方（盖章）：中国移动通信集团有限公司广东分公司





CMCCTD-GD-202100384



合同编号【1】

代表签名:

日期:

2021-08-26

乙方(盖章): 公诚管理咨询有限公司

代表签名:

日期:

2021-08-26



中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

证明文件

兹证明，以下人员在粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务项目中担任以下职务：

序号	姓名	身份证	担任职务
1	刘波		项目负责人
2	彭小刚		技术负责人
3	练春燕		质量负责人

中国移动通信集团有限公司广东分公司
中国移动粤港澳大湾区（惠州）
数据中心一期项目建设指挥部
(合同、协议、承诺、请款、结算无效)

建设单位：中国移动通信集团有限公司广东分公司

3、质量负责人-练春燕-相关证明材料

①工程建设类注册执业资格证书

		使用有效期: 2024年06月12日 - 2024年12月09日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 练春燕		
性 别: 女		
出生日期: 1980年04月03日		
注册编号: 粤1442021202202715		
聘用企业: 公诚管理咨询有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2022-03-21至2025-03-20)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 签名日期:	中华人民共和国 住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2022年03月21日

②职称



③身份证



④ 社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：									
姓名		练春燕			证件号码				
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202410	惠州市:公诚管理咨询有限公司第四分公司			10	10	10	
截止			2024-11-14 14:23			该参保人累计月数合计			
						实际缴费10个月,缓缴0个月	实际缴费10个月,缓缴0个月	实际缴费10个月,缓缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2024-11-14 14:23

⑤合同关键页1-粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务

	CMCCTD-GD-202100384 合同编号【1】	
粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）		
甲方：_____<u>中国移动通信集团有限公司广东分公司</u>_____		
乙方：_____<u>公诚管理咨询有限公司</u>_____		
甲方合同编号：		
乙方合同编号：		
签订日期：<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>26</u> 日		
1 / 27		
曾文新		



第二节 专用合同条款

甲方：中国移动通信集团有限公司广东分公司

乙方：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一条：合同标的

1.1 服务名称：粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务。

1.2 服务范围：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

1.3 服务内容：详见【附件1：《项目管理服务内容一览表》。】

第二条：合同执行期限

2.1 自本合同生效之日起至【2025年6月30日（合同有效期）】间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，采购本合同第一条约定的服务。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

2.2 双方约定按下述第（1）方式确认采购订单的法律效力：

（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。

（2）其他方式：

2.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后7日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

2.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第三条：合同金额

3.1 甲方根据本合同向乙方采购的服务的总价值（框架金额上限）不超过人民币



5,503,449.61元（大写伍佰伍拾万零叁仟肆佰肆拾玖元陆角壹分），不含税价格
5,191,933.59元，增值税率/征收率:6%，增值税税额:311,516.02元。具体以报
价清单标注的价格和订单累计采购数量进行结算。下单投资项目与占比如下表：

本合同关联6个投资项目，根据各项目实际需求下达订单，暂定各投资项目占比如下：

序号	投资项目名称	项目编码	下单金额占比
1	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（自用机楼）	T21032110DB1001	20%
2	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（自用机楼）	T21032110DC8016	27%
3	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期室外工程项目	T21032110DB7001	5%
4	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期土建工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DB1003	13%
5	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期机电工程项目（华为云定制机楼）	T21032110DC8017	28%
6	中国移动粤港澳（惠州）数据中心一期外电施工项目	T21032110DC9001	7%

- 3.2 报价清单标注的价格及本条约定的总价已含税金等全部服务费用，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。
- 3.3 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购服务的金额上限，甲方不保证在约定期限内实际采购的服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。
- 3.4 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第四条：服务团队

- 4.1 乙方应组建至少包含【9】名成员的独立、固定的服务团队，提供服务团队成员的简历和相关证明文件。
- 4.2 乙方服务团队详情见附件2《服务人员名单》。
- 4.3 乙方服务团队由乙方自行管理，不与甲方构成任何劳动关系或劳动派遣关系。

第五条：甲方责任

- 5.1 合理安排乙方技术支撑服务人员的工作，对乙方人员给予必要的工作指引；



5.2 向乙方人员提供必要的项目资料，包括但不限于项目设计文件、可研文件、项目策划文件、最高限价文件等；

5.3 向乙方提供驻点人员办公场地（台式电脑、手提电脑、移动式存储器等办公设备由乙方自行解决）。

5.4 根据附件4《基建项目管理服务考核表》的要求对乙方的服务进行考核。

5.5 甲方有权根据项目实施过程的实际需要，对乙方委派的服务人员进行调整，由此而产生的服务费用调整按如下标准执行：

人员调整费用表

序号	任职人员职称	人员服务费用单价 (元/人/日，含税)	备注
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率	调增或调减人员均按此标准
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率	调增或调减人员均按此标准
3	初级专业技术职称	600×折扣率	调增或调减人员均按此标准

备注：

- ① 拥有数据中心项目管理经验（提供证明文件）且工作年限在15年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。
- ② 每月工作量按照实际出勤工作日计算。

甲方的人员调整计划应至少提前7天以书面形式通知乙方。由此而增加（或减少）的服务费用自人员到位的当月开始计算。

第六条：乙方责任

6.1 乙方应按附件2中所列之人员名单及要求组建项目管理服务团队，并按甲方要求提供项目管理支撑服务。除非甲方要求或许可，乙方不得变更服务团队人员，且附件2中的人

员不得兼任其他项目的管理支撑服务工作。在未经甲方同意的情况下，乙方擅自变更基建管理技术服务人员（简称服务人员，下同），或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方可扣除一定的违约金。违约金的计算公式为：乙方擅自变更的人数（或职称不合要求的人数） $\times$ 人员调整费用标准 $\times$ 变更（缺席）月数（不足1个月的按1个月计算）。如连续3个月出现乙方擅自变更服务人员，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。乙方须保证派出人员遵守甲方的相关管理规定；

6.2 若甲方需要乙方更换服务人员，甲方应至少提前7天通知乙方。乙方应在甲方所限定的期限内完成服务人员的更换工作，否则甲方可扣除违约金。违约金的具体计算公式为：甲方要求更换的服务人员数量 $\times$ 人员调整标准 $\times$ 未按时完成人员更换的月数。如甲方提出人员更换需求1个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的，或乙方派驻人员的职称与实际不符的，甲方有权终止本合同。

6.3 乙方应保证项目管理工作的延续性，除甲方提出外，乙方不得调整项目管理支撑服务人员。因情况特殊确需调整时，应满足如下条件要求：

6.3.1 当项目负责人需要调整时，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，并须征得甲方同意；当项目管理工程师需要调整时，项目负责人应至少提前7天以书面形式通知甲方。

6.3.2 调入人员上岗前1周内，与调离人员应有不少于3天的现场工作交接时间，交接时间的计算以调入人员与调离人员有在现场同一上班时段的打卡记录为依据。如乙方的调离及调入人员现场工作交接时间低于3天的，按500元/人/天进行扣罚。

6.4 工作时间：乙方派驻甲方场所工作的管理支撑服务人员，其工作时间如下：

6.4.1 国家法定工作日：按国家规定；如有特殊情况，甲方可要求管理服务人员于节假日加班。

6.4.2 管理服务人员原则上不得随意请假，除国家法定节假日外，管理服务人员的休假须经甲方同意。

6.5 按照甲方制定的基建项目管理服务考核表（附件4）的有关规定，接受甲方考核。

6.6 甲方可根据项目实际需要要求乙方提供项目管理车辆，并由甲方项目代表安排使用。

6.7 乙方派驻现场人员的人身意外保险及设备财产等的有关保险由乙方自行办理，保险费由乙方承担。由于乙方未按规定为相关人员及财产等办理有关保险的，若发生的一切损失或索赔等，均由乙方自行承担。



6.8 在履行本合同过程中,如因乙方明显的过错或严重的违约行为而造成甲方经济损失的,乙方应负责赔偿。乙方承担该责任的范围以甲方已支付的服务费的总额为最高限度,但因乙方故意行为造成损失的情况除外。

6.9 乙方须按附件5的要求配备项目管理所需的相关设备、设施。附件5所列之设备、设施的价格已包含在合同总价中,乙方不得向甲方收取费用。

6.10 对于部分技术难度高,设计复杂的项目设计或施工方案,甲方认为乙方难以提供相应专业支撑的,甲方可要求乙方委托聘请外部专家进行审核及论证把关。由此产生的专项服务费由甲方承担。地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件和汇总相关成果资料并严格质量把控。

6.11 在项目建设过程中,为加快项目建设进度和项目建设实际需要,甲方可以委托乙方开展建设项目急需由行政职能部门或属下单位或个别企业出具的专项评估、检测。甲方应明确服务工作的内容、进度要求,地市公司需求部门应做好审批手续(由地市公司需求部门的部门领导审批),出具相应委托文件并严格质量把控。

6.12 乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定,避免对环境及职业健康安全造成损害和影响。

第七条: 服务依据

7.1 甲方项目要求及企业管理规章制度;

7.2 国家现行或地方现行的建筑工程、法律法规、标准及规范;

7.3 广东省及当地现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。

第八条: 项目管理服务费用构成

8.1 本合同项目管理服务费用日常项目管理驻点费和专项服务费组成,全部服务费用以人民币结算支付。

8.2 乙方人员差旅费用: 本合同报价已包含乙方人员差旅费用。

第九条: 付款方式

本合同项下每张采购订单的全部服务费用以人民币结算支付,甲方按分期付款方式向乙方支付当期结算的服务费用。

9.1 分期付款

9.1.1 本合同项下每张采购订单不设合同预付款,按当期实际工作量支付合同结算款至项

目结束。

9.1.2 甲方以每月为支付周期向乙方支付当期服务费用。

9.2 结算款

每期结算款根据当期实际驻点工作量按实结算，其中结算款 100%属于考核款。具体为：

当期结算款=当期实际驻点服务金额*考核系数+当期专项服务费-当期合同违约金

备注：

(1) 工作绩效考核成绩对应的系数如下，考核结果以《基建项目管理服务考核表》(附件4)中计算的结果为准。考核每月考核一次，当期考核得分为当月考核成绩。

(2) 考核款为当期订单金额的 100%作为核算考核款。考核款按考核得分支付款项，付款比例如下表所示：

序号	考核得分	核算考核款	备注
1	[90, 100]	核算考核款*100%	优秀
2	[60, 90)	核算考核款*(X-60)/30	采用区间完全线性扣款规则，X为考核得分
3	[0, 60)	0	不合格

(3) 乙方各级别人员每日的项目管理服务费用基数：

序号	任职人员职称	人员服务费用单价(元/人/日，含税) 调增或调减人员均按此标准
1	高级专业技术职称或相当于	1000×折扣率
2	中级专业技术职称或相当于	800×折扣率
3	初级专业技术职称	600×折扣率

i. 每月驻场时间按实际出勤工作日计算月费用。

ii. 当期实际驻点服务金额=高级职称投入人天数×投标报价+中级职称投入人天数×投标报价+初级职称投入人天数×投标报价。

iii. 拥有数据中心项目管理经验(提供证明文件)且工作年限在 15 年以上等同于高级专业技术职称；持有注册咨询工程师(投资)职业资格、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、注册安全工程师、注册公用设备师、注册电气工程师证等证书等同于中级专业技术职称；持



有二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构师、二级注册造价工程师等证书同于初级专业技术职称。以上仅用于进度款支付。

9.3 付款方式

(1) 服务合作期间的每个月结束后 30 天，甲方按本合同第七条的规定完成对乙方考核，支付给乙方当期的服务费用。

(2) 在上述规定的甲方付款日前，乙方须开具相应金额的合法税务发票给甲方（增值税应税劳务及服务，乙方应出具合法的抵扣凭证）；乙方逾期开具发票的，甲方的支付时间顺延。

9.4 付款凭证材料

- (A) 按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份；
- (B) 相应金额的、符合国家规定的发票；
- (C) 本框架标的合同正文复印件一份；
- (D) 采购订单原件一份；
- (E) 甲方主管部门签署的服务进度证明原件一份；
- (F) 考核证明原件一份。

9.5 乙方未能按照上述付款要求申请付款的，甲方有权暂停付款直到乙方提供满足合同要求的材料为止而不负任何违约责任。

9.6 双方结算相关信息如下：

甲方名称：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

纳税人识别号：【914400006649810243】

户名：【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

开户行：【中国农业银行广州市全球通大厦支行】

帐号：【44037801040000836】

地址：【广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦35楼】

联系电话：【/】

乙方名称：【公诚管理咨询有限公司】

纳税人识别号：【91440000721197708E】

户名：【公诚管理咨询有限公司】

开户行：【中信银行广州花园支行】

帐号：【7443900182600025162】



地址：【广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房】

联系电话：【020-38844311】

任何一方如需改变上述结算信息，应提前十（10）日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第十条：保密条款

10.1 乙方必须与服务人员签订保密承诺书，并有责任对通过提供本合同服务获得的所有甲方资料予以保密，保密信息包括但不限于：任何甲方及其关联公司不予公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、图纸、模型、参数、数据、标准、专有技术秘密和合同/协议条款，和/或其中的任何知识产权。

10.2 未经甲方同意，乙方及乙方服务人员不得将所接触到的甲方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何方式泄露予第三方，且乙方不得擅自干涉甲方及其下属分公司的项目建设工作。否则，甲方可以终止本合同，且乙方需承担由此引起的法律责任和甲方的经济损失。

第十一条：知识产权

11.1 智力成果知识产权保护：乙方在向甲方/委托人提供服务过程中形成的智力成果，其知识产权的归属根据专项标的合同约定执行。但是，对于乙方按甲方/委托人提出的要求、业务规范、标准等所开发出的智力成果，不论权利归属状况，均必须遵循以下约定：

（1）在未经甲方/委托人书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将智力成果相关的产品、文档及或任何数据、程序向甲方/委托人以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

（2）乙方不得将在按甲方提供的工程业务规范、标准和要求开发上述相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准明示或暗示地提供或透露给除甲方以外的任何第三方或以任何方式利用。

（3）如因乙方违反或不履行本条上述条款的规定而直接或间接地使第三人使用了相关智力成果或技术规范、标准、流程的，则乙方应承担因此给甲方/委托人造成的直接损失。

11.2 软件使用许可权：甲方/委托人向乙方购买软件使用许可，或乙方向甲方/委托人提供的产品或服务包含了某项软件，而该软件是该产品或服务得以正常使用、实施的前提时，



乙方除应遵循专项标的合同的约定外，还应遵循如下约定：

(1) 甲方/委托人使用软件的方式包括但不限于：使用、复制、展示、修改、翻译、注释等，专项标的合同中另有约定的除外。

(2) 如果乙方提供的软件包括第三方拥有著作权的第三方软件，则该第三方软件是乙方通过与第三方签订著作权许可协议而可以合法使用的，且此种许可包括乙方有权许可甲方/委托人使用上述第三方软件。

(3) 甲方/委托人有权在专项标的合同约定的有效期内或乙方提供产品、服务使用期间，持续并不受干扰地使用乙方向其提供的，或产品、服务中附带的所有软件；并且除合同规定的各笔款项外，但甲方/委托人不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

(4) 上述软件应在任何时候均被认为乙方和/或有关第三方拥有著作权。乙方同意，针对甲方按本合同规定合法使用上述软件过程中可能产生的任何第三方对上述软件权利的主张与纠纷，甲方/委托人有权根据本条规定向乙方进行追索。如果第三方软件供应商要求乙方就第三方拥有著作权的软件施加额外限制或责任，乙方应将该等责任或限制通知甲方/委托人，在经甲方/委托人书面认可后成为专项标的合同的一部分。

11.3 侵权救济：乙方保证其提供的全部服务不会侵犯第三方的合法权利。如果甲方因按照合同的约定使用产品或服务而侵犯第三方的合法权利，并因此涉入诉讼、索赔或其他司法程序（以下称“侵权诉讼”），乙方同意按照本条款的规定进行处理和赔偿。

(1) 乙方同意在收到甲方/委托人书面通知的情况下，指派代表为甲方的权益并以甲方的名义参与上述第三方提起的侵权诉讼，乙方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向甲方/委托人提供必要的支持与协助，并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额、设备和/或软件使用费等费用。

(2) 甲方/委托人应在发生上述侵权诉讼后迅速通知乙方，并在上述侵权诉讼过程中与乙方进行合作。

(3) 如果在上述侵权诉讼中有效法律文书认定甲方/委托人构成侵权，禁止甲方/委托人继续使用乙方提供的产品或服务，或要求向第三方权利人支付使用费用的，



乙方应采取以下措施之一：

(A) 免费使甲方/委托人重新获得原产品或服务的合法使用权利。

(B) 在甲方/委托人要求的合理期限内对原产品或服务进行修改、更换或调整以使甲方/委托人不受上述法律文书限制，并可继续使用相关的产品和服务，且不低于原有产品或服务标准。采取以上措施所发生的一切费用均由乙方承担。

(C) 若乙方的产品或服务有其他同型同质的替代物可供使用，则经甲方/委托人同意，乙方亦可收回有关产品或服务以及技术文件，并将相应合同价款退还给甲方/委托人。但对甲方/委托人购买上述替代物而支出的高于原专项标的合同价款的部分，乙方应予以承担。

(4) 如果甲方/委托人因司法机关对上述侵权诉讼做出的生效法律文书，或因为避免损失扩大且经乙方书面同意而与第三方达成生效和解协议，指示完全不可能继续使用原产品或服务的，则甲方/委托人有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任。

(5) 甲方/委托人根据本条所获得的软件使用许可，同样适用于受让产品或服务的任何后继所有人而无须支付其他任何费用。

第十二条：违约责任

12.1 《供应商通用合作协议》约定的违约责任（未约定本条下述 12.2 款违约责任的，适用《供应商通用合作协议》相关的违约责任约定；12.2 款违约责任与《供应商通用合作协议》相应违约责任不一致的，优先适用 12.2 款约定）；

12.2 《供应商通用合作协议》约定外的违约责任：

12.2.1 乙方无正当理由不按合同约定期限履行义务的，逾期在 30 日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之二十（20%）；逾期超过 60 日的，视为乙方不履行。

12.2.2 乙方不履行合同或交付的技术服务成果存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

(1) 甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。

(2) 甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方支付相当于合同总价款百分之二十（20%）的违约金。如甲方同意接收部分技术服务成果的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，



款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

12.2.3 甲方逾期付款在 30 日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之一（1%）的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的百分之一（1%）。逾期付款超过 60 日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

(1)乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

(2)乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的技术服务成果对应的款项，并向乙方支付逾期应付款百分之十（10%）的违约金。

12.2.4 如因交付的技术服务成果存在质量瑕疵，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款百分之二十（20%）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

12.2.5 任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，或者未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当向对方支付合同总价百分之二十（20%）的违约金，并赔偿由此给对方所造成的损失。

12.2.6 乙方违反本合同约定，拒绝向甲方提供或者合理期限内未向甲方提供相关数据、源代码、资料 and 文件的，甲方有权要求乙方立即纠正，并支付相当于合同总价单此输入文字。%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

12.2.7 乙方在与甲方合作过程中因严重违法法律法规、合同约定的，甲方有权依照【附件 6：《采购供应商负面行为管理条款》】进行处理。

第十三条：合同的终止

13.1 合同期限届满后本合同自然终止；

13.2 甲方因业务需要有权提前 10 天提出终止合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用；

13.3 在甲方支付服务费用逾期超过 30 天或具有其它严重违约行为的情况下，乙方有权提出终止合同，并有权向甲方追索该部分的服务费用及相应利息。

13.4 对于考核不合格的技术服务人员，甲方有权要求乙方更换；同一季度有 3 名以上人员考核不合格，甲方可以终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已

完成的实际工作量部分的服务费用；

13.5 甲方提出人员更换需求 2 个月后，乙方仍未完成服务人员更换工作的或乙方更换人员的职称与甲方要求不符的，甲方有权解除本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.6 在未征得甲方同意的情况下，乙方擅自变更服务人员超过 3 人次/年，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

13.7 乙方的季度考核成绩低于 60 分的，甲方有权终止本合同，但应按本合同约定的服务费用标准向乙方支付已完成的实际工作量部分的服务费用。

第十四条 其它约定事项

14.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商后另行签订补充合同协议；

14.2 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.3 合同各方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人，

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团有限公司广东分公司】

地址：【广州市天河区珠江西路 11 号广东全球通大厦 35 楼】

电话：【/】

传真：【/】

邮政编码：【510000】

如致乙方：

【公诚管理咨询有限公司】

地址：【广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-913 房】

电话：【020-38844311】

传真：【020-38844310】

邮政编码：【510000】

14.5 乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件7：《乙方承诺》】。

14.6 本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

14.7 若乙方或乙方中层及以上管理人员和项目主办人员的直系亲属在甲方任职，应在一个星期内主动向甲方纪检部门报备。

14.8 本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

14.9 本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.10 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。本合同附件包括：

附件1：《项目管理服务内容一览表》

附件2：《服务人员名单》

附件3：《报价书》

附件4：《基建项目管理服务考核表》

附件5：《项目管理人自备设施及资料一览表》

附件6：《采购供应商负面行为管理条款》

附件7：《乙方承诺》

附件8：《保密协议》

附件9：《惠州公司CMGD廉政协议》

【签署页】

合同名称：【粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期全过程项目管理公开招标项目服务合同（公诚）】

签订地点：【惠州市】

甲方（盖章）：中国移动通信集团有限公司广东分公司





CMCCTD-GD-202100384



合同编号【1】

代表签名:

日期:

2021-08-26

乙方(盖章): 公诚管理咨询有限公司

代表签名:

日期:

2021-08-26



中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司
中国移动通信集团广东有限公司

证明文件

兹证明，以下人员在粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务项目中担任以下职务：

序号	姓名	身份证	担任职务
1	刘波		项目负责人
2	彭小刚		技术负责人
3	练春燕		质量负责人

中国移动通信集团有限公司广东分公司
中国移动粤港澳大湾区（惠州）
数据中心一期项目建设指挥部
(合同、协议、承诺、请款、结算无效)

建设单位：中国移动通信集团有限公司广东分公司

4、造价负责人-李向明-相关证明材料

①工程建设类注册执业资格证书

91



姓名: 李向明
身份证号码: 33062119800101010
性别: 男
专 业: 安装工程
聘 用 单 位: 公诚管理咨询有限公司

证书编号: 建[造]14104400018577
初始注册日期: 2010 年 09 月 29 日

颁发机关盖章: 
发 证 日 期: 2022 年 12 月 2 日

②职称

63



李向明 于二〇一三年十一月, 经广东省电子工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过,
具备电子技术高级工程师
资格。特发此证

发证机关: 广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年四月十六日


粤高职称字第1300101085974 号



③身份证



④社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名		李向明		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202401	-	202410	惠州市:公诚管理咨询有限公司第四分公司			10	10	10
截止			2024-10-18 10:48 , 该参保人累计月数合计			实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-10-18 10:48

⑤合同关键页 1-大亚湾震扬通科技园二期项目施工全过程造价咨询

GF—2015—0212

合同编号：

大亚湾震扬通科技园二期项目
全过程造价咨询服务

造价咨询合同书
(服务类)

委托单位：惠州市震扬通科技有限公司

咨询单位：公诚管理咨询有限公司

说 明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1. 专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；
3. 在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

第一部分 协议书

委托人（全称）：惠州市震扬通科技有限公司

咨询人（全称）：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大亚湾震扬通科技园二期项目施工全过程造价咨询。
2. 工程地点：惠州市大亚湾经济技术开发区西区南部片区。
3. 工程规模：本项目新建建筑总建筑面积 88853.20m²，包含 1#、2#、3# 厂房以及宿舍、配套办公楼各一层以及配套市政道路、配套管道及园林绿化工程。
4. 投资金额：项目建安投资约 2 亿元人民币。
5. 资金来源：企业自筹
6. 建设工期或周期：24 个月。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：工程量清单及招标控制价编制、施工阶段过程跟踪审计以及竣工结算审核。

具体包括但不限于以下工作内容：

1. 编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；
2. 招标工程量清单及招标控制价备案；
3. 提供主要材料数量及价格清单；
4. 提供主要设备清单及单价；
5. 协助委托人确定主要材料设备的推荐品牌及询价工作，及时完成电子评标需用的招标控制价文件的编制及其它在招投标过程中需由造价咨询单位完成的工作；
6. 协助委托人开展招标相关工作；
7. 参与招标答疑；
8. 编制投资控制形象进度表；
9. 施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；
10. 工程变更、新增工程、工程索赔、现场签证的计量、计价复核工作；
11. 审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

12. 按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜；参与委托人全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，并提出相关改善建议、成本纠偏方案和措施；

13. 其它工程造价技术咨询等。

三、施工阶段全过程造价咨询工作内容

(一) 施工阶段全过程造价咨询服务要求，包括但不限于：

1. 出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、工程造价有关的设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

2. 市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

(1) 对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素的调研；

(2) 工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

3. 在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目的发展计划及满足委托人的要求。

4. 按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。

5. 在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本的方案。

(二) 施工阶段全过程造价咨询服务阶段性要求，包括但不限于：

1、施工图设计及招标阶段

(1) 协助制定的工程界面划分、合同模式等。对实施的合约进行成本归集，进行全费用目标成本对比分析。

(2) 负责现有的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

a、分析各分项工程的施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减省建议。

b、检查图纸的可报性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

c、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸的设计造价满足委托人成本控制要求。

(4) 协助编制招标文件：

a、提供详细的工程界面描述、类似工程的造价规范，供委托人参考；

b、编制工程量清单、招标控制价，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单；

(5) 其他:

- a、协助委托人进行招标答疑;
- b、协助招标人进行施工总承包招标相关工作。

2、施工阶段

(1) 对应施工中的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况分析总结,对实施的合约进行全费用目标成本动态回顾、分析和纠偏。

(2) 负责施工中的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理,并形成有效成果文件。

(3) 评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书。

(4) 变更及索赔处理:

a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议,及时估算变更费用,并提供材料、设备等价格信息及合理建议,以供委托人决策。

b、及时处理正式签署的变更文件,如设计变更、工程变更、现场签证等,计算变更金额并报委托人审核,而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议,或协助委托人与承建商达成协议。

c、配合完成重大变更的政府备案工作。

d、参与暂定价定价工作,负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作,确保询价定价依据全面充分。

(5) 对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估,根据委托人需要编制评估报告,并协助委托人与承建商达成协议。

(6) 按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜,主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项,提出相关改善建议。

(7) 承担合同条款解释说明工作,参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议。

(8) 凡是涉及与造价咨询有关的工作,包括协调、配合、审核监理单位的相关工作,均由咨询人承担。

3、竣工结算阶段

(1) 对已完工程的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况的分析与总结,进行全费用目标成本动态的总结。

(2) 负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理,并形成有效成果文件。

(3) 当工程完工后,依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料,完成工程结算审核,并协助委托人完成结算审核或主管审计部门相关结算审计工作。

(4) 与施工单位进行核对及确认,对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄

清，并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入结算表。

(5) 在审核过程中，对涉及成本和技术的疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见。

(6) 计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、目标成本金额进行比较分析，编制审核意见并发予委托人。

四、服务期限

本项目自合同生效起，至本合同约定工作范围内的施工阶段全过程造价控制工作全部完成之日止。

1、招标项目造价文件的提交时间：根据工程规模大小及复杂程度，在接到施工图纸及相关资料后 30 天内提交工程量清单和标底，招标控制价经委托人或审计部门审定后 2 天内提交修改后的工程量清单。

2、商务标复核提交时间自接到相关资料后 7 天。

3、施工过程的计量计价（包括但不限于施工过程中的工程变更、现场签证、索赔、反索赔等计量计价复核意见）审核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内提交。

4、工程进度款审核意见接到相关资料后 3 个工作日内提交。

5、工程竣工结算造价文件提交时间：根据工程规模大小及复杂程度，自接到相关资料后 30 天内提交。

6、上述时间要求，委托人有权根据具体项目委托书要求或项目实际进度情况进行相应调整 and 具体明确。

五、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2018 年广东省建设工程计价依据（包括《广东省建设工程计价通则》（2018 年）、《广东省市政工程综合定额》（2018 年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）、《广东省安装工程综合定额》（2018 年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）、《广东省建设施工机械台班费用》（2018 年）等标准，除此之外，造价咨询服务成果还应满足下列要求：

- 1、工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价合理；
- 2、工程量计算准确，准确率在 95% 以上（包括 95%）；
- 3、设备工程量准确率在 95% 以上（包括 95%）；
- 4、主要材料设备计价准确，无原则性失误；
- 5、结算造价与委托人报审部门或委托人委托的第三方机构审定的价格相差应小于 3% 以内（不含 3%）；
- 6、咨询人提供的成果文件须经专业人员签字，并加盖项目负责人造价工程师执业印章，咨

询单位公章及资质章；

7、项目实际结算总造价应控制在批复概算内。

六、酬金或计取方式

1. 酬金：全过程造价咨询服务费：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）含 6%增值税发票。

其中：

（1）清单编制及招标控制价（预算）编制咨询服务酬金：人民币壹拾捌万元整（¥180000.00元）；

（2）施工阶段跟踪审计咨询服务酬金：人民币肆拾肆万元整（¥440000.00元）；

（3）项目竣工结算审核阶段酬金：人民币壹拾捌万元整（¥180000.00元）。

七、合同文件的构成本协议与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1. 订立时间：2021年5月27日。
2. 订立地点：惠州市大亚湾经济开发区。

十、合同生效

本合同自 签定合同之日起 生效。

十一、本项目负责人（造价工程师）：李向明；

执业证书编号：建【造】10440010010。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，各执 叁 份。

委托人（盖章）：惠州市震扬通科技有限公司

咨询人（盖章）：公诚管理咨询有限公司

或其授权的代理人（签字）：

或其授权的代理人（签字）：
合同专用章
(10)

胡

开户名称：

开户名称：公诚管理咨询有限公司第四分公司

开户银行：

开户银行：中国工商银行惠州江北支行

账号：

账号：2008032729000070706

邮政编码：

邮政编码：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

⑥合同关键页 2-广东亿仕达科技有限公司厂房项目施工全过程造价咨询

GF—2015—0212

合同编号：

广东亿仕达科技有限公司厂房项目
全过程造价咨询服务

造价咨询合同书
(服务类)

委托单位：广东亿仕达科技有限公司

咨询单位：公诚管理咨询有限公司



说 明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1. 专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；
3. 在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

第一部分 协议书

委托人（全称）：广东亿仕达科技有限公司

咨询人（全称）：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广东亿仕达科技有限公司厂房项目施工全过程造价咨询。

2. 工程地点：博罗县麻陂镇坳头村岭顶经济合作社位于河沥唇。

3. 工程规模：本项目新建建筑总建筑面积 78566.18m²，包含 1#、2#、3#、4#厂房以及宿舍以及配套市政道路、配套管道及园林绿化工程。

4. 投资金额：项目建安投资约 1.5 亿元人民币。

5. 资金来源：企业自筹

6. 建设工期或周期：18 个月。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：工程量清单及招标控制价编制、施工阶段过程跟踪审计以及竣工结算审核。

具体包括但不限于以下工作内容：

- 1、编制工程量清单及招标控制价（预算），并提供综合单价分析表；
- 2、招标工程量清单及招标控制价（预算）备案；
- 3、提供主要材料数量及价格清单；
- 4、提供主要设备清单及单价；
- 5、协助委托人确定主要材料设备的推荐品牌及询价工作，及时完成其它在招投标过程中需由造价咨询单位完成的工作；
- 6、参与对设计图纸提出深化意见及建议；
- 7、提供项目造价指数分析；
- 8、协助委托人开展招标文件编制、接收投标文件、投标报价对比分析等招标相关工作；
- 9、参与招标过程中的答疑；
- 10、协助委托人对施工合同关键条款编制及审核
- 11、编制投资控制形象进度表；
- 12、施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；

- 13、工程变更、新增工程、工程索赔、现场签证的计量、计价复核工作；
- 14、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；
- 15、按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜；参与委托人全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，并提出相关改善建议、成本纠偏方案和措施；
- 16、其它工程造价技术咨询等。

三、施工阶段全过程造价咨询具体工作内容

（一）施工阶段全过程造价咨询服务要求，包括但不限于：

- 1、出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、工程造价有关的设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。
- 2、市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：
 - （1）对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素的调研；
 - （2）工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。
- 3、在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目的发展计划及满足委托人的要求。
- 4、按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。
- 5、在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本的方案。

（二）施工阶段全过程造价咨询服务阶段性要求，包括但不限于：

1、施工图设计及招标阶段

- （1）协助制定的工程界面划分、合同模式等。对实施的合约进行成本归集，进行全费用目标成本对比分析。
- （2）负责现有的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。
 - a、分析各分项工程的施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减省建议。
 - b、检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。
 - c、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸的设计造价满足委托人成本控制要求。
- （4）协助编制招标文件：
 - a、提供详细的工程界面描述、类似工程的造价规范，供委托人参考；

b、编制工程量清单、招标控制价，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单；

（5）其他：

- a、协助委托人进行招标答疑；
- b、协助委托人进行施工总承包招标相关工作。
- c、协助委托人进行施工合同关键条款的编制及审核工作

2、施工阶段

（1）对应施工中的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况分析总结，对实施的合约进行全费用目标成本动态回顾、分析和纠偏。

（2）负责施工中的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

（3）评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书。

（4）变更及索赔处理：

a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备价格信息及合理建议，以供委托人决策。

b、及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报委托人审核，而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助委托人与承建商达成协议。

c、配合完成重大变更的政府备案工作。

d、参与暂定价定价工作，负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作，确保询价定价依据全面充分。

（5）对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告，并协助委托人与承建商达成协议。

（6）按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

（7）承担合同条款解释说明工作，参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议。

（8）凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担。

3、竣工结算阶段

（1）对已完工程的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况的分析与总结，进行全费用目标成本动态的总结。

（2）负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

（3）当工程完工后，依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施

工合同及其它相关文件资料，完成工程结算审核，并协助委托人完成结算审核或主管审计部门相关结算审计工作。

(4) 与施工单位进行核对及确认，对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容输入结算表。

(5) 在审核过程中，对涉及成本和技术的疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见。

(6) 计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、目标成本金额进行比较分析，编制审核意见并发予委托人。

四、服务期限

本项目自合同生效起，至本合同约定工作范围内的施工阶段全过程造价控制工作全部完成之日止。

1、招标项目造价文件的提交时间：根据工程规模大小及复杂程度，在接到完整的施工图纸及相关资料后 30 天内提交工程量清单和控制价（预算），招标控制价（预算）经委托人或审计部门审定后 2 天内提交修改后的工程量清单。

2、商务标复核提交时间自接到相关资料后 7 天。

3、施工过程的计量计价（包括但不限于施工过程中的工程变更、现场签证、索赔、反索赔等计量计价复核意见）审核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内提交。

4、工程进度款审核意见接到相关资料后 3 个工作日内提交。

5、工程竣工结算造价文件提交时间：根据工程规模大小及复杂程度，自接到相关资料后 30 天内提交。

6、上述时间要求，委托人有权根据具体项目委托书要求或项目实际进度情况进行相应调整和具体明确。

五、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2018 年广东省建设工程计价依据（包括《广东省建设工程计价通则》（2018 年）、《广东省市政工程综合定额》（2018 年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）、《广东省安装工程综合定额》（2018 年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）、《广东省建设施工机械台班费用》（2018 年）等标准。

六、酬金或计取方式

1. 酬金：全过程造价咨询服务费：人民币肆拾伍万元整（¥450000.00 元）含 6% 增值税发票。

其中：

(1) 清单编制及招标控制价(预算)编制咨询服务酬金: 人民币壹拾叁万元整
(¥130000.00元);

(2) 施工阶段跟踪审计咨询服务酬金: 人民币贰拾肆万元整(¥240000.00元);

(3) 项目竣工结算审核阶段酬金: 人民币捌万元整(¥80000.00元)。

七、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书(如果有);
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);
3. 专用条件;
4. 通用条件;
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1. 订立时间: 2023年6月20日。

2. 订立地点: 惠州市博罗县。

十、合同生效

本合同自 签定合同之日起 生效。

十一、本项目负责人(造价工程师): 李向明;

执业证书编号: 建【造】14104400018577。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份,具有同等法律效力,各执 叁 份。

委托人(盖章): 广东亿仕达科技有限公司

或其授权的代理人(签字):



开户名称:

开户银行:

咨询人(盖章): 公诚管理咨询有限公司

或其授权的代理人(签字):



陈伟峰

开户名称: 公诚管理咨询有限公司

开户银行: 中信银行广州花园支行

⑦合同关键页 3-广东灏仕达公司(惠东)生产基地新建项目(一期)全过程造价咨询

GF—2015—0212	合同编号:
广东灏仕达公司（惠东）生产基地新建项目（一期）全过程造价咨询服务 造价咨询合同书 （服务类） 委托单位：<u>广东灏仕达科技有限公司</u> 咨询单位：<u>公诚管理咨询有限公司</u>	

说 明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善，补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1. 专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；
3. 在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

第一部分 协议书

委托人（全称）：广东源仕达科技有限公司

咨询人（全称）：公诚管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广东源仕达公司（惠东）生产基地新建项目（一期）全过程造价咨询。
2. 工程地点：惠州市惠东县大岭街道茗教村青河地段和大岭社区黄竹源地段
3. 工程规模：本项目一期新建建筑总建筑面积 53000m²，包含 1#、2#厂房以及 6#宿舍以及园区所有配套工程（含市政道路、场地、围墙、园林绿化、给排水、消防、电气、通讯、有线电视及智能化系统工程等）。
4. 投资金额：项目建安投资约 1 亿元人民币。
5. 资金来源：企业自筹。
6. 建设工期或周期：约 18 个月。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：工程预算编制、招标及施工商务咨询服务、投标单位清标、全过程跟踪审计及竣工结算审核等。

具体包括但不限于以下工作内容：

- 1、编制工程量清单及招标控制价（预算），并提供综合单价分析表；
- 2、招标工程量清单及招标控制价（预算）备案；
- 3、提供主要材料数量及价格清单；
- 4、提供主要设备清单及单价；
- 5、协助委托人确定主要材料设备的推荐品牌及询价工作，及时完成其它在招投标过程中需由造价咨询单位完成的工作；
- 6、对设计图纸提出深化意见及建议；
- 7、提供项目造价指数分析；
- 8、协助委托人开展招标文件编制、接收投标文件、投标报价对比分析等招标相关工作；
- 9、参与招标过程中的答疑；
- 10、协助委托人对施工合同关键条款编制及审核
- 11、对投标报价对比分析及投标情况分析

- 12、编制投资控制形象进度表；
- 12、施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；
- 13、工程变更、新增工程、工程索赔、现场签证的计量、计价复核工作；
- 14、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；
- 15、按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜；参与委托人全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，并提出相关改善建议、成本纠偏方案和措施；
- 16、其它工程造价技术咨询等。

三、施工阶段全过程造价咨询具体工作内容

（一）施工阶段全过程造价咨询服务要求，包括但不限于：

1、出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、工程造价有关的设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

2、市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

（1）对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素的调研；

（2）工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

3、在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目的发展计划及满足委托人的要求。

4、按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。

5、在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本的方案。

（二）施工阶段全过程造价咨询服务阶段性要求，包括但不限于：

1、施工图设计及招标阶段

（1）协助制定的工程界面划分、合同模式等。对实施的合约进行成本归集，进行全费用目标成本对比分析。

（2）负责现有的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

a、分析各分项工程的施工图是否将设计造价控制在批复概算内，若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价节省建议。

b、检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

c、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸的设计造价满足委托人成本控制要求。

(4) 协助编制招标文件:

- a、提供详细的工程界面描述、类似工程的造价规范,供委托人参考;
- b、编制工程量清单、招标控制价,计算标准工期,并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格(包括暂定价)清单及定价依据等详细计算清单;

(5) 其他:

- a、协助委托人进行招标答疑;
- b、协助委托人进行施工总承包招标相关工作。
- c、协助委托人进行施工合同关键条款的编制及审核工作

2、施工阶段

(1) 对应施工中的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况分析总结,对实施的合约进行全费用目标成本动态回顾、分析和纠偏。

(2) 负责施工中的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理,并形成有效成果文件。

(3) 评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书。

(4) 变更及索赔处理:

a、对委托人或设计单位考虑中的变更建议,及时估算变更费用,并提供材料、设备等价格信息及合理建议,以供委托人决策。

b、及时处理正式签署的变更文件,如设计变更、工程变更、现场签证等,计算变更金额并报委托人审核,而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议,或协助委托人与承建商达成协议。

c、配合完成重大变更的政府备案工作。

d、参与暂定价定价工作,负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作,确保询价定价依据全面充分。

(5) 对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估,根据委托人需要编制评估报告,并协助委托人与承建商达成协议。

(6) 按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜,主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项,提出相关改善建议。

(7) 承担合同条款解释说明工作,参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议。

(8) 凡是涉及与造价咨询有关的工作,包括协调、配合、审核监理单位的相关工作,均由咨询人承担。

3、竣工结算阶段

(1) 对已完工程的合约规划进行合约分判和招标采购计划实施情况的分析与总结,进

行全费用目标成本动态的总结。

(2) 负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理, 并形成有效成果文件。

(3) 当工程完工后, 依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料, 完成工程结算审核, 并协助委托人完成结算审核或主管审计部门相关结算审计工作。

(4) 与施工单位进行核对及确认, 对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清, 并与委托人、承建商等召开专题会议解决争议方案, 将上述内容输入结算表。

(5) 在审核过程中, 对涉及成本和技术的疑点发出疑问卷予委托人、监理单位、设计单位, 将澄清结果纳入审核意见。

(6) 计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等, 确认该合同的最终结算金额, 并与合同金额、目标成本金额进行比较分析, 编制审核意见并发予委托人。

四、服务期限

本项目自合同生效起, 至本合同双方约定的服务范围及工作内容(其中包括工程预算编制、招标及施工商务咨询服务、投标单位清标、全过程跟踪审计及竣工结算审核等)全部完成之日止。

1、招标项目造价文件的提交时间: 在接到完整的施工图纸及相关资料后 15 天内提交合格的招标工程量清单和 20 天内提交合格的控制价(预算书)给委托人, 经委托人审定后 2 天内提交按委托人要求修改后的招标工程量清单、招标控制价(预算书)。

2、按委托人要求协助招标文件编制, 施工合同关键条款的编制等。

3、按委托人要求的时间完成投标清标工作。

4、商务标复核提交时间自接到相关资料后 7 天内。

5、施工过程的计量计价(包括但不限于施工过程中的工程变更、现场签证、索赔、反索赔等计量计价复核意见)审核意见提交时间: 自接到相关资料后 3 天内提交。

6、工程进度款审核意见接到相关资料后 3 个工作日内提交。

7、工程竣工结算造价审核文件提交时间: 根据工程规模大小及复杂程度, 自接到相关资料后 30 天内提交。

8、上述时间要求, 委托人有权根据具体项目委托书要求或项目实际进度情况进行相应调整和具体明确。

五、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合: 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013; 2018 年广东省建设工程计价依据(包括《广东省建设工程计价通则》(2018 年)、《广东省市政工程综合定额》(2018 年)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018 年))。

《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）、《广东省建设施工机械台班费用》（2018年）等标准。

六、签约酬金或计取方式

1. 签约酬金：本工程全过程造价咨询（包括工程预算编制、招标及施工商务咨询服务、投标清标、全过程跟踪审计咨询服务及工程竣工结算造价审核咨询服务）签约合同价暂定为：人民币贰拾壹万元整（¥210000.00元）含6%增值税发票。

其中：

（1）工程预算编制（包括工程量清单编制、招标控制价（预算）编制、设计方案深化建议、单方造价指数分析等）、招标及施工商务咨询服务（包括协助招标文件编制、施工合同关键条款编制等）、投标清标（包括投标报价对比分析、投标情况分析等）等咨询服务酬金：人民币捌万元整（¥80000.00元）；

（2）全过程跟踪审计咨询服务酬金：人民币柒万元整（¥70000.00元）；

（3）工程竣工结算造价审核咨询服务酬金：以项目竣工结算审定造价按照千分之二点三（2.3‰）费率计算，扣除工程预算编制、招标及施工商务咨询服务、投标清标、全过程跟踪审计咨询服务酬金为实际竣工结算审核阶段咨询服务酬金。也即是：工程竣工结算造价审核咨询服务酬金=竣工结算审定造价×2.3‰-（80000+70000）。

（4）若本工程项目竣工结算审核完成后仍需咨询人配合完成与本工程咨询人相关的资料时，咨询人应积极配合，且不额外收取任何费用。

七、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1. 订立时间：2023年7月21日。
2. 订立地点：惠州市惠东县。

十、合同生效

本合同自 签定合同之日起 生效。

十一、本项目负责人（造价工程师）： 李向明 ；

执业证书编号：建【造】14104400018577。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，各执 叁 份。

委托人（盖章）  广东盛达科技有限公司

或其授权的代理人（签字）：



开户名称：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

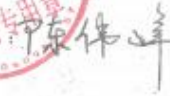
联系电话：

传 真：

电子信箱：

咨询人（盖章）  公诚管理咨询有限公司

或其授权的代理人（签字）：



开户名称：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：7443900182600103218

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

5.信用承诺书

致：广东深博福田科技发展有限公司（招标人名称）：

我司郑重作出承诺，对参与深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务（项目名称）投标活动的行为负责，保证所有投标资料真实有效，如有违反愿意接受相应处罚并公开。

在此，我司也郑重承诺不存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人或其他组织资格的附属机构(单位)；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为招标项目的招标代理机构；
- (6) 与本招标项目招标代理机构同为一个法定代表人；
- (7) 与本招标项目招标代理机构存在控股或参股关系；
- (8) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (11) 在最近三年内发生重大代建服务质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；
- (12) 在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)被列入失信被执行人在信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)被列入严重违法失信名单(黑名单)的(联合体投标含各成员)；
- (13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

特此声明!在本工程的投标过程中，我司将自觉遵守招标投标相关法律法规，不提供虚假材料、不参与围标串标、不以其他违法违规行为骗取中标，一旦违背上述承诺，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标资格、解除合同等处理。

若我司有幸被推荐为中标候选人，我司承诺将不存在伪造虚假证件的情形，若我司有虚假承诺的，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标候选人资格，并接受被列入不诚信记录和相关处罚等。

特此声明！

2024 年 11 月 25 日

注:

附在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人、在信用中国网(<http://www.creditchina.gov.cn>)未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.htm1>)未被列入严重违法失信名单(黑名单)的证明材料(联合体投标含各成员)。

未被信用中国列入重大税收违法失信主体

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

通知公告 网站声明

信用信息

统一社会信用代码

站内搜索

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

站内文章

信用信息

统一社会信用代码

站内搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

公诚管理咨询有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单（黑名单）

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录

注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

公诚管理咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440000721197608E

注册号:

法定代表人: 陈伟峰

登记机关: 广州市天河区市场监督管理局

成立日期: 2000年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

123

（三）拟投入本项目主要人员简历表

1、项目负责人-刘波

编号：1

姓名	刘波	性别	男	身份证号码	429006*****9019	
学位 / 学历	专科	年龄	46	现任职务	项目负责人	
技术职称	工程师	专业	电力系统及其自动化	执业资格	注册监理工程师	
拟在本项目任职	项目负责人					
主要工作经历						
时间	参加过的类似项目				项目任职	备注
2021年8月26日-2023年1月17	粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支撑服务				项目负责人	
2023年3月6日-2024年9月21日	中国移动广东公司2022年粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心全过程项目管理				项目负责人	

注：本表只填写项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、造价负责人。

2、技术负责人-彭小刚

编号：2

姓名	彭小刚	性别	男	身份证号码	512902*****2872	
学位 / 学历	专科		年龄	54	现任职务	项目技术负责人
技术职称	工程师	专业	建筑施工	执业资格	注册监理工程师	
拟在本项目任职	技术负责人					
主要工作经历						
时间	参加过的类似项目				项目任职	备注
2021年8月26日-2023年1月17	粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支撑服务				技术负责人	

注：本表只填写项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、造价负责人。

3、质量负责人-练春燕

编号：3

姓名	练春燕	性别	女	身份证号码	441202*****1545	
学位 / 学历	本科		年龄	44	现任职务	项目质量负责人
技术职称	高级工程师		专业	电子工程技术	执业资格	一级建造师
拟在本项目任职	质量负责人					
主要工作经历						
时间	参加过的类似项目				项目任职	备注
2021年8月26日-2023年1月17	粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务				质量负责人	

注：本表只填写项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、造价负责人。

4、造价负责人-李向明

编号：4

姓名	李向明	性别	男	身份证号码	441523*****5533	
学位 / 学历	本科		年龄	45	现任职务	造价负责人
技术职称	高级工程师		专业	电子工程技术	执业资格	一级造价工程师
拟在本项目任职	造价负责人					
主要工作经历						
时间	参加过的类似项目				项目任职	备注
2021年5月27日-2023年5月27日	大亚湾震扬通科技园二期项目施工全过程造价咨询				造价负责人	
2023年6月20日至今	广东亿仕达科技有限公司厂房项目施工全过程造价咨询				造价负责人	
2023年7月21日至今	广东灏仕达公司(惠东)生产基地新建项目(一期)全过程造价咨询				造价负责人	

注：本表只填写项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、造价负责人。

（四）类似业绩情况表

序号	1
项目名称	粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期项目的建设全过程项目管理及技术支持服务
项目所在地	广东省惠州市惠东县
发包人名称	中国移动通信集团有限公司广东分公司
发包人地址	广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦35楼
发包人电话	梁总，1392203****
合同价格	5503449.61元
签订时间	2021年8月26日
合同身份	合同身份（用“√”注明其中之一）： ☒ 独立承包 ☐ 分包 ☐ 联合体成员
项目负责人	刘波
项目简介	自用物业项目：一期工程包括2栋数据中心，建筑面积40880平米；1栋动力中心，建筑面积3585平米；1栋维护支撑用房，建筑面积15560平米。 定制化机楼项目：1栋钢结构数据中心，建筑面积16800平米；1栋油机钢结构平台，建筑面积1600平米。
备注	证明材料详见第二册 技术投标文件

序号	2
项目名称	2019年中国电信南方基地A3A4栋通信机楼土建项目全过程项目管理
项目所在地	广州市黄埔区
发包人名称	中国电信集团有限公司广东分公司
发包人地址	广州市越秀区中山二路18号
发包人电话	梁凯鹏，1330233****
合同价格	3289650.72元
签订时间	2019年10月24日
合同身份	合同身份（用“√”注明其中之一）： ☒ 独立承包人口 ☐ 分包人口 ☐ 联合体成员
项目负责人	叶俊青
项目简介	A3A4栋8个IDC机房，2个动力机房的土建配套工程、网络配套工程、节能减排工程。总建筑面积68300平方米，主要包括A3栋地上约30000平方米，A4栋地上约30000平方米、地下室约8300平方米。
备注	证明材料详见第二册 技术投标文件

序号	3
项目名称	中国移动广东公司汕头数据中心二期全过程项目管理服务
项目所在地	广东省汕头市
发包人名称	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司
发包人地址	广东省汕头市金砂东路 117 号全球通大厦
发包人电话	江总，1392239****
合同价格	4735563.57 元
签订时间	2021 年 1 月 29 日
合同身份	合同身份（用“√”注明其中之一）： ☒ 独立承包人口 ☐ 分包人口 ☐ 联合体成员
项目负责人	施智恒
项目简介	1. 土建工程：总建筑面积约 50570 m²，包括建筑、结构工程等。 2. 室外工程：包括室外给排水管网及管沟、室外消防管网、室外电气管线、室外安防系统、室外电源管线、结构钢支撑、储油罐基础、室外通信管线、道路及道路照明、绿化、铺地、园区门卫室、围墙等工程。 3. 机电工程：包括电源配套工程、空调配套工程、电气配套工程、设备监控配套工程等工程。 4. 外市电工程：包括 10KV 外电引入工程。
备注	证明材料详见第二册 技术投标文件

序号	4
项目名称	中国移动广东公司2022年粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心全过程项目管理
项目所在地	广东省韶关市
发包人名称	中国移动通信集团广东有限公司
发包人地址	广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦35楼
发包人电话	梁总，1392203****
合同价格	5164542.49元
签订时间	2023年3月6日
合同身份	合同身份（用“√”注明其中之一）： ☒ 独立承包人口 ☐ 分包人口 ☐ 联合体成员
项目负责人	刘波
项目简介	包括2栋数据中心，每栋20920平方米，1栋动力中心2315平方米，1座变电站，1个门卫室，总建筑面积约44255平方米（不含变电站）。包括土建工程（建筑工程、建筑机电工程）、机房机电工程和室外工程、外电工程。
备注	证明材料详见第二册 技术投标文件

七、信用承诺书

致：广东深博福田科技发展有限公司（招标人名称）：

我司郑重作出承诺，对参与深博（福田）产业园（一期）建设项目代建服务（项目名称）投标活动的行为负责，保证所有投标资料真实有效，如有违反愿意接受相应处罚并公开。

在此，我司也郑重承诺不存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人或其他组织资格的附属机构(单位)；
 - (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
 - (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
 - (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
 - (5) 为招标项目的招标代理机构；
 - (6) 与本招标项目招标代理机构同为一个法定代表人；
 - (7) 与本招标项目招标代理机构存在控股或参股关系；
 - (8) 被依法暂停或者取消投标资格；
 - (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
 - (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 - (11) 在最近三年内发生重大代建服务质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；
 - (12) 在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)被列入失信被执行人在信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)被列入严重违法失信名单(黑名单)的(联合体投标含各成员)；
 - (13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
- 特此声明!在本工程的投标过程中，我司将自觉遵守招标投标相关法律法规，不提供虚假材料、不参与围标串标、不以其他违法违规行为骗取中标，一旦违背上述承诺，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标资格、解除合等同处理。
- 若我司有幸被推荐为中标候选人，我司承诺将不存在伪造虚假证件的情形，若我司有虚假承诺的，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标候选人资格，并接受被列入不诚信记录和相关处罚等。

特此声明！

2024 年 11 月 25 日

注:

附在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人、在信用中国网(<http://www.creditchina.gov.cn>)未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.htm1>)未被列入严重违法失信名单(黑名单)的证明材料(联合体投标含各成员)。

未被信用中国列入重大税收违法失信主体

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

通知公告 网站声明

站内搜索

统一社会信用代码

站内文章

信用信息

请输入主体名称或统一社会信用代码

Q 搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

公诚管理咨询有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单（黑名单）

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录

注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

公诚管理咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440000721197608E

注册号:

法定代表人: 陈伟峰

登记机关: 广州市天河区市场监督管理局

成立日期: 2000年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

136

八、其他资料

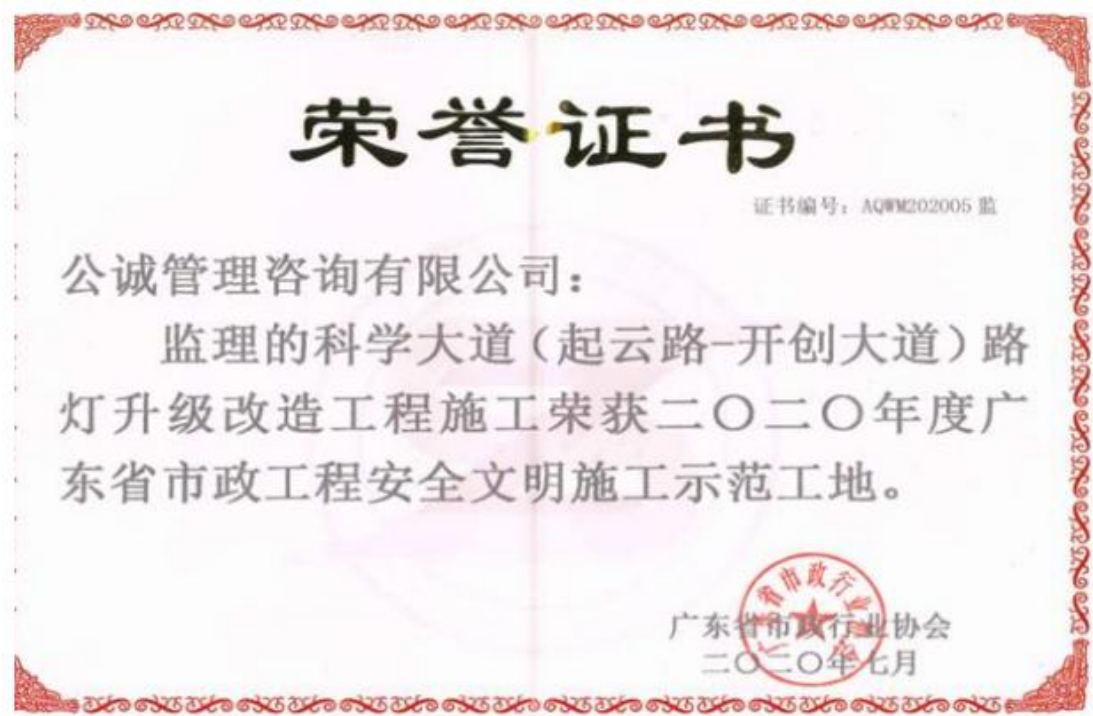
注：投标人可在此提供与本次投标、评标相关的其他资料。

（一）企业荣誉

1.投标人获奖情况

序号	获奖时间	项目名称	奖项名称	奖项颁发单位	备注
1	2020.7	科学大道（起云路-开创大道）路灯升级改造工程施工	二〇二〇年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	广东省市政行业协会	
2	2020.10	竹堤路（潮汕路~潮州路）市政道路建设工程项目	二〇二〇年度广东省市政优良样板工程	广东省市政行业协会	
3	2020.8.5	中国电信东盟国际信息园（一期）动力中心项目	2020 年第一批广西建设工程优质结构奖	广西建筑业联合会	
4	2021.12.16	中山市博物馆群一期、二期	二〇二一年广东省建筑工程优质结构奖	广东省建筑业协会	
5	2021.5.28	2016 年中国电信创新孵化(南方)基地一期土建项目	广东省建设工程金匠奖	广东省建筑业协会	
6	2022.4.18	电信南方基地 A3A4 栋通信机楼土建项目	2022 广东省建设工程优质结构奖	广东省建筑业协会	
7	2021.9.28	源西街道 2020 年老旧小区改造工程	二〇二一年上半年度河源市建设工程优质奖	河源市建筑业协会	
...	...	...	...	...	...

1、科学大道（起运路-开创大道）路灯升级改造工程



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

首页

社会组织

活动异常名录

严重违法失信名单

已取缔非法社会组织

涉嫌非法社会组织

广东省市政行业协会

搜索

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织 ☐ 行业协会商会 ☐ 慈善组织 ☐ 公开募捐资格			

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.2810 秒，请输入更精确的查询条件。

广东省市政行业协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T

法定代表人: 段木子

成立时间: 1989-06-19

<

1

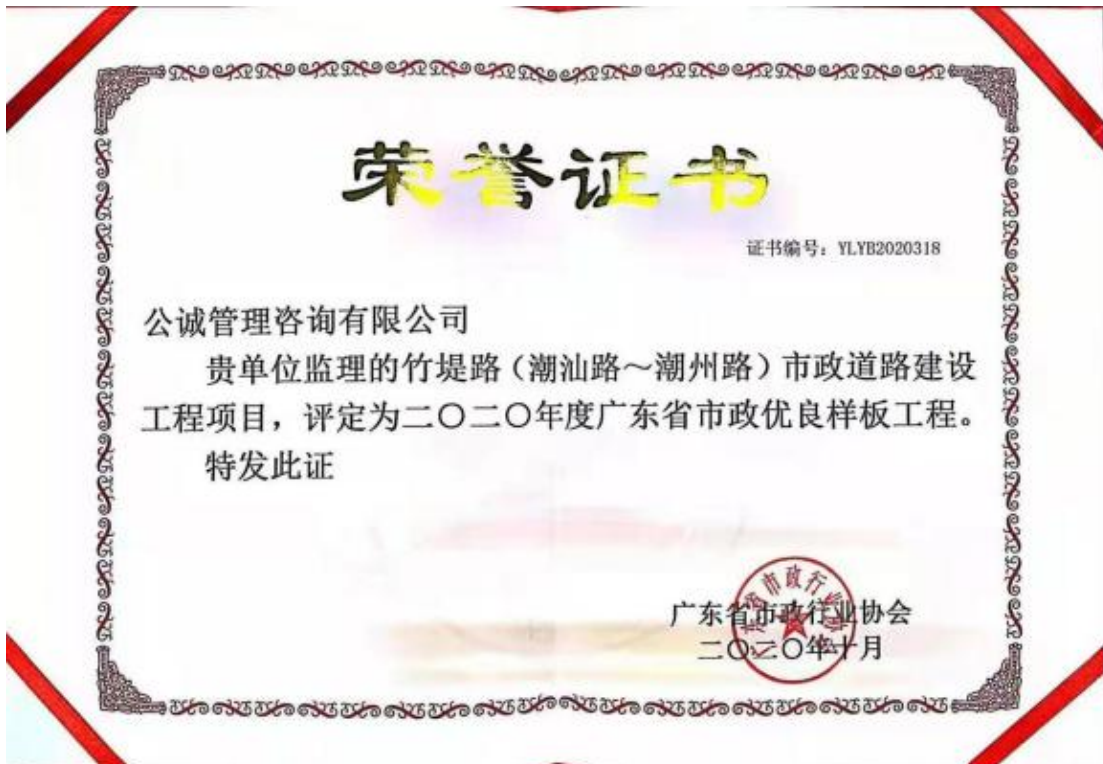
>

10 条/页

网站声明：按照“一数一源”原则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请以实际情况为准。

138

2、竹堤路（潮汕路～潮州路）市政道路建设工程项目



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#) [社会组织](#) [活动异常名录](#) [严重违法失信名单](#) [已取缔非法社会组织](#) [涉嫌非法社会组织](#)

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万 展开
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年 展开
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织	☐ 行业协会商会	☐ 慈善组织	☐ 公开募捐资格

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.2810 秒，请输入更精确的查询条件。

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

☐ 统一社会信用代码: 51440000C03635359T ☐ 法定代表人: 段木子 ☐ 成立时间: 1989-06-19

3、中国电信东盟国际信息园（一期）动力中心项目



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#) [社会组织](#) [活动异常名录](#) [严重违法失信名单](#) [已取缔非法社会组织](#) [涉嫌非法社会组织](#)

[搜索](#)

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万 展开
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年 展开
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织 ☐ 行业协会商会 ☐ 慈善组织 ☐ 公开募捐资格			

收起筛选条件 ^

查询结果共 1 条信息，用时 0.2870 秒，请输入更精确的查询条件。

广西建筑业联合会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51450000507155036E

法定代表人: 黄大友

成立时间: 1991-01-05

4、中山市博物馆群一期、二期



全国社会组织信用信息公示平台(试运行)

全国社会组织信用信息公示平台(试运行)

首页 社会组织 活动异常名录 严重违法失信名单 已取缔非法社会组织 涉嫌非法社会组织

Q 广东省建筑业协会 搜索

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织 ☐ 行业协会商会 ☐ 慈善组织 ☐ 公开募捐资格			

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息, 用时 0.3320 秒, 请输入更精确的查询条件。

广东省建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁剑明 成立时间: 1989-06-30

5、广东省建设工程金匠奖



 全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#)[社会组织](#)[活动异常名录](#)[严重违法失信名单](#)[已取缔非法社会组织](#)[涉嫌非法社会组织](#)

搜索

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万 展开
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年 展开
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织 ☐ 行业协会商会 ☐ 慈善组织 ☐ 公开募捐资格			

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.3320 秒，请输入更精确的查询条件。

广东省建筑业协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K

法定代表人: 梁剑明

成立时间: 1989-06-30

6、2022 广东省建设工程优质结构奖



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

首页

社会组织

活动异常名录

严重违法失信名单

已取缔非法社会组织

涉嫌非法社会组织

广东省建筑业协会

搜索

组织状态

全部

正常

注销

撤销

信用状况

全部

正常

活动异常名录

严重违法失信名单

资金规模

全部

10万以下

10~50万

50~100万

展开

组织类型

全部

社会团体

民办非企业单位

基金会

登记年限

全部

成立1年内

成立1-5年

成立5-10年

展开

登记区域

全部

请选择省

请选择市

请选择区县

组织标识

☐ 志愿服务组织

☐ 行业协会商会

☐ 慈善组织

☐ 公开募捐资格

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.3320 秒，请输入更精确的查询条件。

广东省建筑业协会

正常

行业协会商会

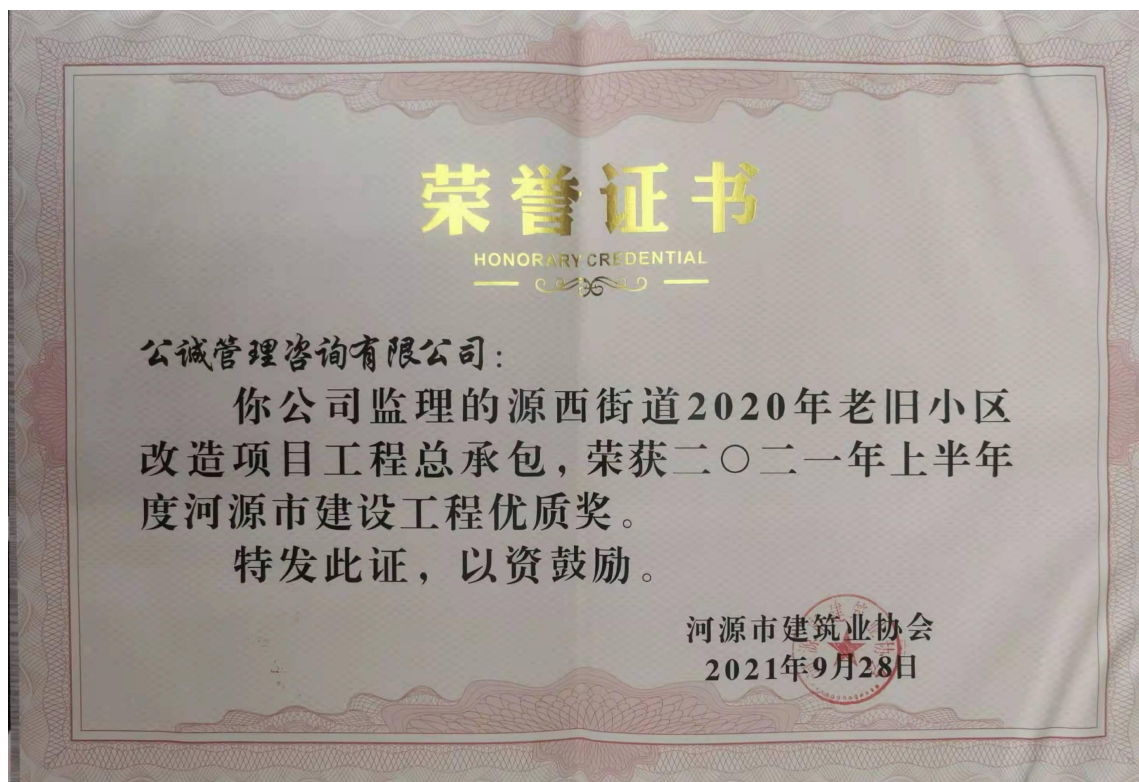
统一社会信用代码: 51440000C03633783K

法定代表人: 梁剑明

成立时间: 1989-06-30

143

7、源西街道 2020 年老旧小区改造工程



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#) [社会组织](#) [活动异常名录](#) [严重违法失信名单](#) [已取缔非法社会组织](#) [涉嫌非法社会组织](#)

[搜索](#)

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万 展开
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年 展开
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县
组织标识	☐ 志愿服务组织 ☐ 行业协会商会 ☐ 慈善组织 ☐ 公开募捐资格			

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.2520 秒，请输入更精确的查询条件。

河源市建筑业协会 正常 行业协会商会

[统一社会信用代码: 51441600734102954J](#) [法定代表人: 杨生富](#) [成立时间: 2002-05-29](#)

[<](#) [1](#) [>](#) [10 条/页](#)

2.中国建设监理协会 AAA 信用证书



3.中国建设工程造价管理协会 AAA 信用证书



4. 中信银行资信证明

单位结算资信证明

兹证明 公诚管理咨询有限公司（以下简称“公诚管理咨询有限公司”）在我行开立了账户，明细如下：

单位名称：公诚管理咨询有限公司

账户：7443900182600025162、7443900182600103218

开户行：中信银行广州花园支行

自 2005 年 7 月 20 日到 2024 年 8 月 27 日，以上账户结算情况正常，结算业务无不良记录，特此证明。同时我行作以下声明：

1. 本资信证明是根据 公诚管理咨询有限公司 在本证明出具前在我行的资金结算情况所作评价，仅供参考！在本证明有效期内，如该公司资金结算情况发生变化，我行保留调整本证明内容的权利。
2. 对因本证明引起的任何纠纷我行概不负责，我行出具本证明并不表示建议任何公司与 公诚管理咨询有限公司 进行交易。
3. 本资信证明自开立之日起生效，有效期截止至 2025 年 2 月 27 日。

中信银行股份有限公司广州分行



(二) 管理体系

**国家市场监督管理总局**
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购

当前位置: 认证结果 > 认证结果综合查询

查询条件

证书编号:

获证组织名称:

认证项目:

管理体系认证

国家地区:

证书状态:

☐ 具有CNAS标识

查询

重置

组织列表(点击查看证书信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	公诚管理咨询有限公司	Q1440000721107008E

证书列表(点击查看详细信息)

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 04024S00071R4L 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-08-20

发证机构: 广东质检中诚认证有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 04024E00750R4L 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-08-20

发证机构: 广东质检中诚认证有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: ZYC24SP0005R0M 有效 认证项目/产品类别: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2027-05-27

发证机构: 广东中普认证有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: CPR24EIMS001R0M 有效 认证项目/产品类别: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2027-05-00

发证机构: 广州赛宝认证中心服务有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: CPR24ABMS002 有效 认证项目/产品类别: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2027-03-25

发证机构: 广州赛宝认证中心服务有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 404IPA240022R0M 有效 认证项目/产品类别: 企业知识产权管理体系认证 证书到期日期: 2027-01-14

发证机构: 北京万坤认证服务有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 0122022ITSM103R2AIN 有效 认证项目/产品类别: 信息技术服务管理体系认证 证书到期日期: 2025-12-20

发证机构: 广州赛宝认证中心服务有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 01222IS1001R2L 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 信息安全管理体系认证 证书到期日期: 2025-10-31

发证机构: 广州赛宝认证中心服务有限公司

公诚管理咨询有限公司

证书编号: 04022Q01400R4L 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 质量管理体系认证 (ISO9001) 证书到期日期: 2025-10-11 在线客服



ISO 9001

质量管理体系认证证书

证书编号: 04922Q01460R4L

公诚管理咨询有限公司

注册地址: 广东省广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-913 房 (仅限办公)

办公地址: 广东省广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 9 层

统一社会信用代码: 91440000721197608E

根据贵组织的申请, 本公司依据《质量管理体系 要求》(GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求, 特此发证。质量管理体系覆盖范围为:

资质等级许可范围内的工程监理; 工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、企业管理软件开发、全过程工程咨询

首次发证日期: 2010 年 11 月 15 日

证书有效日期: 2022 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 11 日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质、证书范围内的产品及服务。证书有效期内, 获证组织须按 CTC 规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公开服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询。

第一次监督合格
标识加贴处

第二次监督合格
标识加贴处



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



证书查询

广东质检中诚认证有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号

电话: 020-89232333 传真: 020-89232078

网址: <http://www.qtcctc.org>

陈永强

董事长





ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号: 04924E00756R4L

兹证明

公诚管理咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440000721197608E

注册地址: 广东省广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-911 房 (仅限办公)
办公地址: 广东省广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 9 层

建立的环境管理体系符合标准:

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内的工程监理、信息系统工程监理、
工程造价咨询、招标代理、工程咨询、企业管理软件开发、
全过程工程咨询及相关管理活动

首次发证日期: 2012 年 11 月 14 日

证书有效日期: 2024 年 08 月 21 日至 2027 年 08 月 20 日

本证书仅适用于所列范围, 如涉及行业许可前置审批, 须取得相应许可。本证书范围仅涵盖许可范围, 须取得相应证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须接受监督审核并维持合格证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<http://www.qtcctc.org>) 和中国认证认可信息公开服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 (020-89232333) 查询, 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

高胜东
董事长



广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qtcctc.org>





ISO 45001

职业健康安全管理体系 认证证书

证书编号: 04924S00671R4L

兹证明

公诚管理咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440000721197608E

注册地址: 广东省广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 9 层 908-911 房 (仅限办公)
办公地址: 广东省广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 9 层

建立的职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内的工程监理、信息系统工程监理、
工程造价咨询、招标代理、工程咨询、企业管理软件开发、
全过程工程咨询及相关管理活动

首次发证日期: 2012 年 11 月 14 日

证书有效日期: 2024 年 08 月 21 日至 2027 年 08 月 20 日

本证书的有效性依赖于获证组织的质量管理体系符合认证标准的要求, 获证组织必须定期接受监督审核并符合认证标准的要求, 本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站 (<https://www.qtcctc.org>) 和中国认证认可信息公开平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2222 查询, 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C048-M

高晓东
董事长



广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qtcctc.org>

